

زمان شروع پوشش بیمه: از آنجا که بیمه عقدی رضایی است، علی‌الاصول به محض انعقاد، قرارداد بیمه شروع شده و پوشش بیمه‌ای ایجاد می‌شود. ولی معمول است که در قرارداد، زمان مشخص دیگری را برای شروع عقد تعیین می‌نمایند. این زمان معمولاً شروع روز بعد از انعقاد قرارداد است (ساعت ۲۴ همان روز انعقاد قرارداد). همچنین ممکن است تاریخ و ساعت دیگری برای شروع قرارداد در نظر گرفته شود.

همچنین در قرارداد بیمه می‌توان شرط کرد که آغاز اعتبار و اثر قرارداد مشروط به پرداخت حق بیمه باشد. در صورت وجود چنین شرطی قرارداد معلق بوده و مادام که حق بیمه پرداخت نشده است پوشش بیمه‌ای ایجاد نمی‌شود. برای مشخص بودن زمان شروع اثر، معمولاً آغاز پوشش بیمه از ساعت ۲۴ روز پرداخت حق بیمه پیش‌بینی می‌شود.

سؤالی که در این باره مطرح شده این است: چنانچه قرارداد بیمه صادر شود ولی هنوز بیمه‌گذار به تعهد پرداخت حق بیمه مقرر عمل ننموده و در این مدت ریسک موضوع بیمه تحقق یابد آیا بیمه‌گر مکلف به جبران و تأمین پوشش بیمه است؟ و یا مادام که بیمه‌گذار حق بیمه را پرداخت ننموده و تعهدات بیمه‌گر به وجود نیامده، آیا این تعهدات در پی پرداخت حق بیمه و از زمان پرداخت ایجاد می‌شود و لذا بیمه‌گر تکلیفی نسبت به تأمین حوادث قبل از پرداخت ندارد؟

به نظر می‌رسد از آنجا که بیمه عقدی رضایی است، به محض انعقاد قرارداد، تعهدات طرفین به وجود می‌آید و لذا پوشش بیمه و تعهدات بیمه‌گر معلق بر انجام تعهدات از طرف بیمه‌گذار نخواهد بود و تنها با درج شرط خلاف می‌توان ایجاد تعهدات بیمه‌گر را به پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌گذار تعلیق نمود. بدین نحو بیمه‌گر برای حفظ حقوق خود باید در نگارش قرارداد یا قبول و امضای بیمه‌نامه دقت کافی نماید و یا شرط تعلیق را در قرارداد بگنجاند یا مادام که حق بیمه توسط بیمه‌گذار پرداخت نشده از امضا و تحویل بیمه‌نامه به وی خودداری کند.

عملاً در برخی بیمه‌نامه‌ها شرط تعلیق اعتبار عقد به پرداخت حق بیمه

گنجانده شده است. این امر مشخصاً در شرایط عمومی بیمه‌نامه آتش‌سوزی، صاعقه و انفجار لحاظ شده است:^۱

ماده ۷. اعتبار بیمه‌نامه:

اعتبار بیمه‌نامه و تعهد بیمه‌گر بعد از پرداخت اولین قسط حق بیمه آغاز می‌گردد و بیمه‌گذار مدیون باقی‌مانده حق بیمه خواهد بود مگر آنکه تاریخ شروع مؤخری کتباً مورد توافق قرار گیرد. ولی در هر حال پایان مدت قرارداد در صورت نبودن شرط خلاف، تاریخ مندرج در بیمه‌نامه می‌باشد.

ولی در بیمه‌نامه‌هایی که اعتبار و تعهد بیمه‌گر به پرداخت حق بیمه تعلیق نشده، تعهدات بیمه‌گر از زمان انعقاد قرارداد و یا تاریخ تعیین شده در قرارداد آغاز می‌شود و بیمه‌گذاری که به تعهد پرداخت حق بیمه عمل نکرده، متعهد به پرداخت خواهد بود و بیمه‌گر می‌تواند برای الزام او به پرداخت، به دادگاه مراجعه کند و یا بر اساس دیگر شروط قراردادی حقوق خود را حفظ نماید. مطابق شروط عمومی برخی قراردادهای بیمه، بیمه‌گذار مکلف است در مقابل دریافت قرارداد بیمه، حق بیمه را نقداً بپردازد و بیمه‌گر نیز در صورت عدم پرداخت حق بیمه حق فسخ عقد را خواهد داشت. بدین نحو اولاً بیمه‌گر می‌تواند از تحویل بیمه‌نامه به بیمه‌گذار تا پرداخت حق بیمه امتناع نماید و عملاً قبول را موکول به آن کند و در صورتی که تحویل بیمه‌نامه صورت گرفت و بیمه‌گذار حق بیمه را پرداخت ننمود، شرکت بیمه حق فسخ بیمه را خواهد داشت. شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص (انفرادی) از نمونه‌های بارز این شروط است. در شرایط این بیمه‌نامه می‌خوانیم:

ماده ۱۴. پرداخت حق بیمه:

بیمه‌گذار موظف است حق بیمه را در مقابل دریافت بیمه‌نامه نقداً بپردازد و قبض رسیدی که به مهر و امضای بیمه‌گر رسیده باشد اخذ نماید مگر اینکه طرفین به نحو دیگری نسبت به پرداخت حق بیمه توافق نمایند.

ماده ۱۷. موارد فسخ بیمه‌نامه:

... الف) موارد فسخ از طرف بیمه‌گر: بیمه‌گر در موارد زیر می‌تواند بیمه‌نامه را

۱. بر اساس آیین‌نامه شماره ۲۱ شورای عالی بیمه مورخ ۱۳۶۶/۸/۲۷.

فسخ نماید. در این صورت برگشت حق بیمه به صورت روزشمار محاسبه خواهد شد:
۱. عدم پرداخت تمام یا قسمتی از حق بیمه و یا اقساط آن در موعد یا مواد

معین

از آنجا که حق فسخ تنها در مورد قرارداد معتبر مطرح می گردد، لحاظ نمودن حق فسخ به علت عدم پرداخت حق بیمه، قرینه دیگری بر اعتبار و وجود رابطه بیمه‌ای بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است. بدین نحو استناد به ماده ۱ قانون بیمه که مقرر داشته: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا جوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد....

برای استنتاج آنکه اعتبار عقد بیمه موکول به پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌گذار است،^۱ صحیح نمی باشد. درواقع قانون‌گذار در این ماده درصدد تعریف عقد بیمه است و برای اعتبار عقد - در صورت فقدان شرط مخالف - تعهد بیمه‌گذار به پرداخت حق بیمه کافی خواهد بود. نظیر چنین عبارات و احکامی در قانون مدنی راجع به دیگر عقود معین، همچون بیع و اجاره، آمده است. به عنوان مثال بیع به عنوان تملیک عین به عوض معلوم تعریف شده است. ولی هیچ گاه دکترین و رویه قضایی ایران در انعقاد عقد به محض ایجاب و قبول و ایجاد تعهدات ناشی از آن شک ننموده و عدم پرداخت ثمن از جانب مشتری را دلیلی برای عدم اعتبار عقد ندانسته‌اند. درواقع قانون تکلیف به پرداخت ثمن را جزء آثار عقد صحیح قید نموده و در صورت امتناع مشتری از پرداخت ثمن، الزام وی به پرداخت و دیگر ضمانت‌اجراهایی را تعیین نموده است.^۲

۱. آیت کریمی، کلیات بیمه، ص ۵۷.

۲. ماده ۳۶۲ به بعد قانون مدنی. ماده ۳۶۲ در این باره مقرر می نماید: «آثار بیعی که صحیح واقع شده باشد از قرار ذیل است: (۱) به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک میباید و بائع مالک ثمن می شود... (۴) عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می کند».

فصل دوم

اصول و عناصر مشترک عقود بیمه

همچنان که در فصل قبل آمد، بیمه عقدی است که به موجب آن بیمه‌گر تعهد می کند در ازای پرداخت حق بیمه از طرف بیمه‌گذار، در صورت بروز حادثه موضوع عقد بیمه، از ذی نفع بیمه جبران خسارت نماید یا وجه معینی به او بپردازد. از این تعریف مشخص می شود که عقد بیمه دارای سه عنصر اساسی است: ریسک موضوع بیمه (بخش اول)، حق بیمه (بخش دوم) و وقوع حادثه و تعهدات ناشی از آن (بخش سوم). این سه عنصر در تمامی قراردادهای بیمه مطرح است و در ادامه، به عنوان قواعد عمومی حاکم بر قراردادهای بیمه، در بخشهای مستقل مورد مطالعه قرار می گیرد.

نقش اساسی ریسک دارد

بخش اول: ریسک موضوع بیمه

الف) تعریف

در حقوق بیمه ریسک مفهومی کلیدی به شمار می رود: در بین سه عنصر اساسی عقد بیمه (ریسک، حق بیمه و وقوع حادثه)، ریسک نقشی اساسی و تعیین کننده تر از بقیه دارد چون محاسبه حق بیمه و پوشش بیمه‌ای (موضوع تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر) بر اساس ریسک موضوع بیمه تعیین می شود. از آنجا که ریسک در تمامی جلوه‌های بیمه حاضر و مؤثر است، دارای مفهوم و جنبه‌های گوناگونی است. ریسک مورد توجه بیمه، به مفهوم احتمال وقوع یک حادثه است.

۱. برای مشخصات خطر موضوع بیمه همچنین مراجعه شود به: آیزدپناه، جزوه درس حقوق بیمه، دانشگاه امام صادق، ص ۹-۱۱.

ریسک موضوع بیمه باید به نحو دقیقی تعیین و مشخص شود و این امر عمدتاً به وسیله اعلام و اطلاعاتی که بیمه گذار در اختیار قرار می دهد عملی می گردد (ر.ک. به مبحث ۱). تعیین ریسک موضوع بیمه: اعلام ریسک. این اعلام نقش اساسی در قرارداد بازی می کند. ولی هر ریسکی ممکن است مورد بیمه قرار نگیرد و دامنه ریسک موضوع بیمه محدود شود یا برخی خطرات از عداد ریسکهای موضوع بیمه خارج شود (ر.ک. به مبحث ۲). استثنای ریسک موضوع بیمه. در ادامه به تبیین دو موضوع فوق می پردازیم.

۱. تعیین ریسک موضوع بیمه: اعلام ریسک

تعیین ریسک موضوع بیمه از پیچیدگی و حساسیت خاصی برخوردار است. در قراردادهای بیمه ریسک موضوع بیمه از لحاظ مختلف مد نظر قرار می گیرد: حادثه پوشش داده شده (آتش سوزی، سرقت، تصادف رانندگی و...)، فعالیت پوشش داده شده به خصوص در مورد بیمه های مسئولیت (تولید کالا، حوادث ناشی از فعالیتهای کارگاه، فعالیت پزشکان و...) و خسارت موضوع پوشش (خسارت وارد بر بدنه اتومبیل، خسارات جانی وارد بر افراد معین، خسارات مالی وارد به کالاهای در حال حمل و...).

در مواردی بیمه نامه واحد، ریسکهای متفاوت و مرتبط گوناگون را پوشش می دهد. مثلاً در قرارداد بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه، علاوه بر بیمه مسئولیت جانی و مالی دارنده وسیله نقلیه نسبت به افراد ثالث - که ریسک اصلی این بیمه است - معمولاً بیمه سر نشین که از جمله پوشش دهنده خسارات جانی برای راننده و دارنده و افراد تحت تکفل دارنده است^۱ نیز فروخته می شود. بدین نحو دو ریسک متفاوت و

۱. مطابق ماده ۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ اشخاص زیر ثالث محسوب نشده و لذا تحت شمول قانون و بیمه مربوط به آن قرار نمی گیرند:

الف) بیمه گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه،

ب) کارکنان بیمه گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه،

ج) همسر و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه گذار در صورتی که سر نشین وسیله نقلیه ای باشند که راننده یا بیمه گذار مسئول حادثه باشد.

مرتبط با حوادث رانندگی در یک بیمه نامه ارائه می گردد. همچنین در بسیاری موارد بیمه های آتش سوزی علاوه بر بیمه اموال به نفع مالک، دربرگیرنده خطر مسئولیت ناشی از حوادثی است که از مال موضوع بیمه به ثالث وارد شده و مسئولیت مالک (بیمه گذار) را ایجاد می نماید.

بدین نحو در تعیین ریسکهای موضوع بیمه باید دقت خاصی مبذول شود و به صرف عنوان بیمه (اموال یا مسئولیت شیء یا فعالیت مشخص) نمی توان موضوع کامل آن را استخراج نمود.

اعلام ریسکهای موضوع بیمه از عمده ترین تعهدات بیمه گذار محسوب می شود که در پی آن به بیمه گر اجازه اظهار نظر در مورد ریسکهای موضوع تضمین را می دهد و امکان برآورد حق بیمه را فراهم می آورد. این تعهد مخصوص قرارداد بیمه است چون در دیگر عقود، مطابق قواعد عمومی قراردادهای، هر یک از طرفین می تواند تنها متعرض مطالب و اطلاعاتی شود که در جهت منافع خود اوست و از گفتن مطالب دیگر خودداری کند و چنانچه در اثر عدم اطلاع کافی از مشخصات و کیفیت موضوع عقد اشتباهی برای طرف دیگر ایجاد شود، این اشتباه تنها در صورتی مؤثر است و موجب بطلان عقد می شود که در کیفیت و مشخصات اصلی موضوع معامله باشد.^۱ ولی بیمه عقدی است مبتنی بر حسن نیت که در آن بیمه گر به اعلانات بیمه گذار اطمینان کرده و اساس تعیین نرخ بیمه و اجرای قرارداد بیمه را بر آن بنا می نهد. از طرف دیگر، از آنجا که بیمه عقدی مستمر است، در طول عقد ممکن است ریسک تحقق حادثه تغییر کرده و بالاخص افزایش یابد؛ به همین دلیل قانون بیمه گذار را مکلف کرده که نه تنها ریسکهای موجود در هنگام انعقاد قرارداد را صادقانه در اختیار بیمه گر قرار دهد (ر.ک. به مبحث «اعلام ریسک» توسط بیمه گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه) بلکه تغییراتی را که در حین عقد بیمه در

۱. به تعبیری اشتباه در خود موضوع معامله باشد. مراجعه شود به: ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادهای، جلد اول، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۴، ش ۲۱۱ به بعد؛ مهدی شهیدی، تشکیل قراردادهای و تعهدات، نشر حقوقدان، ۱۳۷۷، شماره ۱۳۳ به بعد؛ عبدالمجید امیری قائم مقامی، حقوق تعهدات، نظریه کلی تعهدات قانون مدنی، جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۵۶، ص ۲۲۶ به بعد.

مورد ریسک موضوع بیمه ایجاد می‌شود به بیمه‌گر اعلام کند (ر.ک. به مبحث «اعلام تشدید ریسک در طول اجرای عقد بیمه») و برای عدم اجرای این وظایف ضمانت اجراهای حقوقی را نیز مقرر دارد (ر.ک. به مبحث «ضمانت اجراهای عدم اعلام صحیح»).

اعلام ریسک توسط بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه

بیمه‌گذار باید با دقت و صداقت کامل به سؤالاتی که توسط بیمه‌گر مطرح شده پاسخ دهد تا به بیمه‌گر اجازه دهد پوشش ریسکی را که بر عهده می‌گیرد با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر آن صحیح برآورد کند. اعلام ریسک اصولاً با پاسخ مشتری بیمه به پرسشنامه‌ای که از پیش توسط بیمه‌گر تهیه شده صورت می‌گیرد. بر همین اساس وظیفه طرح سؤالات دقیق و مشخصی که در برآورد میزان ریسک و حق بیمه برای بیمه‌گر مفید و لازم است بر عهده وی گذاشته شده است. لذا بیمه‌گذار هیچ‌گونه تعهدی به ابراز مطالب و اطلاعات - اضافه بر آنچه در پرسشنامه آمده - ندارد و با پاسخ به سؤالات به تکلیف اعلام ریسک موضوع بیمه به نحو کامل عمل می‌نماید.

پرسشهای بیمه‌گر باید دقیق باشد به نحوی که معنا و مقصود آن روشن بوده و تفاسیر متفاوتی ایجاد نکند. از آنجا که پرسشنامه توسط بیمه‌گر تهیه می‌شود، در صورت وجود ابهام در سؤالات، منطقاً بایست به نفع بیمه‌گذار تفسیر شده و پاسخ نامناسب احتمالی بیمه‌گذار به عنوان تخلف او از اعلام صحیح ریسکها در نظر گرفته نشود.^۱

سؤالاتی که از بیمه‌گذار می‌شود، از طرفی، راجع به مشخصات مال موضوع بیمه است؛ مثلاً در مورد بیمه ساختمان در مقابل آتش‌سوزی، از محل وقوع ملک، سازه و مصالح به کار رفته در ساختمان، ساختمانهای اطراف، و مورد استفاده و کاربری ساختمان؛ در بیمه مسئولیت اتومبیل از مشخصات اتومبیل و مدل و شماره و مورد استفاده (خانوادگی یا حرفه‌ای یا به منظور وسیله عمومی حمل و نقل)؛ در بیمه

۱. رویه قضایی فرانسه در این باره صریح است. مراجعه شود به آراء مذکور در:

Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, Précis Dalloz, 10^e éd. 1998, n°316, p. 228.

کالا از مشخصات فنی، بهای مال، خطرناک بودن و قابلیت اشتعال بودن یا نبودن آن سؤال می‌شود.

از طرف دیگر، سؤالاتی در مورد خود بیمه‌گذار می‌تواند مطرح گردد: آیا او قبلاً برای همان ریسک بیمه شده است؟ آیا قبلاً حادثه مورد بیمه برای او واقع شده است؟ آیا به عللی قراردادهای دیگر بیمه مربوط به مال فسخ شده است؟... این اطلاعات به بیمه‌گر اجازه می‌دهد تا از شخصیت و وضعیت اخلاقی بیمه‌گذار اطلاع لازم کسب نماید و در مورد انعقاد قرارداد و ریسکی که می‌پذیرد برآورد دقیق‌تری داشته باشد.

علاوه بر اعلام توسط بیمه‌گذار، بیمه‌گر نیز ممکن است اطلاعاتی را خود با معاینه مال موضوع بیمه، و در مورد بیمه‌های اشخاص، با معاینه شخص موضوع بیمه کسب نماید و اطلاعات حاصله را نیز مبنای محاسبه و ملاحظات بیمه‌ای قرار دهد.

اعلام تشدید ریسک در طول اجرای عقد بیمه

علی‌الاصول (پس از تشکیل عقد) قرارداد می‌بایست تا انتهای مدت عقد مطابق شرایط معین شده ادامه یابد و تغییرات اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد در طول مدت عقد تاثیری بر تعهدات و روابط طرفین نداشته باشد.^۱ ولی در مورد عقد بیمه موضوع متفاوت است و، به تصریح قانون بیمه، تغییرات مؤثر در میزان ریسک و احتمال وقوع حادثه موضوع بیمه، موجب آثار و احکامی در عقد بیمه خواهد بود.^۲

۱. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادهای، جلد سوم، آثار قرارداد، انتشارات بهنشر، ۱۳۶۸، ش ۵۲۸ به بعد، ص ۷۲ به بعد؛ ناصر کاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال مدنی: قرارداد - ایقاع، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، ش ۱۷۱-۱۷۰، ص ۱۶۷-۱۷۱؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، ج اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۶۲، ش ۳۱۴-۳۱۳، ص ۲۴۶-۲۴۷؛ سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج دوم، تعهدات و قراردادهای، انتشارات مؤسسه عالی حسابداری، ۱۳۵۱، ص ۱۸۲-۱۸۵.

۲. نمونه بارز تغییر اوضاع و احوال و تشدید ریسک موضوع بیمه در پی حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا رخ داد. درواقع در پی بروز این حادثه، خطر بروز حوادث ناشی از عملیات ←

در این باره بیمه گذار مکلف شده تغییراتی را که موجب تشدید خطر موضوع بیمه شده، به بیمه گر اعلام نماید.

ماده ۱۶ قانون بیمه در این باره مقرر می دارد:

هر گاه بیمه گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند، یکی از کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه را به طوری تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت باید بیمه گر را بلافاصله از آن مستحضر کند. اگر تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه در نتیجه عمل بیمه گذار نباشد مشارالیه باید مراتب را در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع خود رسماً به بیمه گر اعلام کند...

توجه لزوم اعلام تشدید خطرات ناظر به موضوع بیمه آن است که بیمه گر تأمین خسارات موضوع بیمه را تحت شرایط اعلام شده در عقد پذیرفته و برای مدت معین تحت پوشش قرار داده است. با تغییر شرایط و تشدید خطرات، استفاده از پوشش بیمه ایجاب می نماید که بیمه گر از شرایط جدید مطلع شده و در صورت لزوم قرارداد را با آن سازگار نماید.

این توجه در مورد بیمه اشخاص و به خصوص بیمه عمر موردی ندارد و لذا در این زمینه نیازی به اعلام تشدید خطر و تغییر اوضاع و احوال حاکم بر خطرات موضوع عقد نیست. در واقع، در مورد بیمه عمر و اشخاص، بیمه گر بر آورد وضعیت جسمانی بیمه گذار را در هنگام عقد مد نظر قرار می دهد و از این لحظه به بعد تشدید خطر موضوع بیمه - که همان تمامیت جسمانی بیمه گذار است - در اثر حوادث و

→ ترورستی و حمل و نقل هوایی به شدت بالا رفت و این امر بسیاری از قراردادهای بیمه را تحت تأثیر قرار داده و موجب اصلاح و یا منتفی شدن بسیاری از قراردادها شد. در این باره مراجعه نمایید به گزارشات مندرج در روزنامه اکونومیست، سپتامبر ۲۰۰۱ به بعد. همچنین در مورد تحلیل کلی تغییرات وضعیت حق بیمه در پی حادثه ۱۱ سپتامبر از جمله مراجعه کنید به مقاله: «بازار بیمه جهان در سال ۲۰۰۱: بازارهای مالی آشفته و رشد حق بیمه تحت تأثیر خسارتهای سنگین»، ترجمه مهدی الحسینی (از مقاله های تحت همین عنوان در مجله Swiss Re سال ۲۰۰۲)، فصلنامه صنعت بیمه، زمستان ۱۳۸۱، ش ۴، ص ۱۶۵-۹۵.

بیماریها جزء لاینفک بیمه محسوب می شود و می بایست از همان ابتدا در محاسبات بیمه گر لحاظ شده باشد. لذا، علی رغم ظاهر کلی ماده ۱۶ قانون بیمه، بیمه گذار در این زمینه تکلیفی به اعلام تشدید ریسک نخواهد داشت.

مفهوم تشدید ریسک: قانون گذار تشدید ریسک را به مواردی اطلاق نموده که کیفیات یا وضعیت موضوع بیمه، طوری تغییر کند که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت. منظور از شرایط مذکور عمدتاً نرخ حق بیمه تعیین شده در بیمه است. تغییراتی در اینجا مد نظر است که در محاسبات بیمه گر مورد توجه قرار گرفته و عامل تعیین نرخ بیمه و شرایط عقد به شمار می روند. لذا در مواردی که قرارداد بیمه بر اساس اعلانات بیمه گذار شکل گرفته، سؤالاتی که بیمه گر در پرسشنامه اولیه طرح نموده و با اخذ اطلاعات مربوطه شرایط و نرخ حق بیمه را تعیین کرده، ملاک تعیین اوضاع و احوالی است که تغییر آنها باید به اطلاع بیمه گر رسانده شود: چنانچه در مورد اطلاعات داده شده تغییری در طول اجرای عقد ایجاد شود، بیمه گذار باید تغییرات را مطابق ماده ۱۶ به بیمه گذار اعلام کند و در خارج از موارد مذکور هیچ گونه تعهدی به اعلام ندارد، هر چند که عملاً نقش قابل توجهی در تحقق حادثه داشته باشد.

در بین سؤالات پرسشنامه تهیه شده توسط بیمه گر نیز تنها تغییر اوضاع و احوالی مد نظر است که موجب تشدید خطر وقوع حادثه گردد. اطلاعات راجع به ارزش مال موضوع بیمه، هر چند که در محاسبه نرخ حق بیمه می تواند مؤثر باشد، از موضوعاتی نیست که تغییرات آن در طول اجرای عقد تعهدی به اعلام تغییرات برای بیمه گذار ایجاد نماید. در واقع، همان طور که در فصول بعدی توضیح داده خواهد شد، تعهدات بیمه گر در صورت افزایش ارزش مال موضوع بیمه محدود به مبلغ تعیین شده در بیمه است و در صورت کاهش ارزش، به هر حال تعهدات بیمه گر از ارزش مال در هنگام وقوع حادثه افزون نخواهد بود. از طرف دیگر، افراد می توانند مال خود را به ارزشی کمتر از قیمت واقعی به بیمه دهند؛ لذا تغییر در ارزش مال موضوع بیمه از مصادیق افزایش ریسک نبوده و موجب افزایش تعهدات و ریسک

بیمه گر نخواهد بود.

مهلت اعلام تشدید خطر: چنانچه موجبات تشدید خطر توسط خود بیمه گذار ایجاد شده باشد، وی مکلف است مراتب را بلافاصله به اطلاع بیمه گر برساند. کلمه بلافاصله که در ماده ۱۶ آمده به معنای هر چه سریع تر است و ملاک فوریت، رفتار عرفی است.

چنانچه تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه در اثر عوامل دیگری غیر از عمل خود بیمه گذار صورت پذیرد، بیمه گذار مکلف است مراتب را ظرف ۱۰ روز از اطلاع خود به بیمه گر اعلام نماید. در این موارد مادام که بیمه گذار از تشدید خطر مطلع نشده و طی مدت ۱۰ روز از اطلاع، علی رغم تغییر اوضاع و احوال ریسک و افزایش خطر تحقق حادثه نسبت به زمان انعقاد قرارداد، تعهدات بیمه گر به نحو پیش بینی شده در قرارداد پابرجاست و او نمی تواند به بهانه تغییر وضعیت موضوع بیمه و تشدید خطر نسبت به آنچه در هنگام عقد اعلام شده، از انجام تعهدات و پوشش بیمه امتناع نماید.

آثار و عواقب اعلام تشدید خطر: به محض آنکه بیمه گذار در موعد قانونی تعیین شده مراتب تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه را به اطلاع بیمه گر رساند به تکلیف قانونی خود عمل کرده و، مادام که عکس العملی از جانب بیمه گر ابراز نشده، قرارداد بیمه به نحو تمام و کمال مطابق آنچه در بیمه نامه معین شده ادامه می یابد و تشدید خطر لطمه ای به حقوق او وارد نمی کند. لذا در این شرایط بیمه گر مکلف به تأمین پوشش بیمه برای ریسک تشدید یافته ای که هنوز مورد مطالعه و برآورد قرار نداده می باشد.

به محض اطلاع بیمه گر از تشدید خطر و تغییر در موضوع بیمه، او می تواند حقوق خود را به نحو معین شده در قانون حفظ نموده و تعادل قراردادی را که در اثر تشدید خطر بر هم خورده دوباره ایجاد نماید. ادامه ماده ۱۶ قانون بیمه در این باره مقرر می دارد:

... در هر دو مورد مذکور در فوق [یعنی تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه] بیمه گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین نموده به بیمه گذار پیشنهاد کند و در

صورتی که بیمه گذار حاضر برای قبول و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشدید خطر در نتیجه عمل خود بیمه گذار باشد خسارات وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از او مطالبه کند....

بنابراین به بیمه گر اجازه داده شده که در پی اطلاع از تشدید خطر و تغییر اوضاع و احوال موضوع بیمه، برآورد مجددی به عمل آورده و حق بیمه جدید را مطابق با شرایط جدید تعیین و به بیمه گذار اعلام کند. چنانچه بیمه گذار شرایط و حق بیمه جدید را پذیرفت و مبلغ اضافی را پرداخت نمود، بیمه با شرایط جدید ادامه می یابد و الا، از آنجا که بیمه گر نمی تواند شرایط و حق بیمه را یک جانبه تغییر دهد، به بیمه گر اجازه داده شده عقد بیمه را فسخ کند. در این صورت چنانچه تشدید خطر یا تغییر موضوع بیمه توسط خود بیمه گر ایجاد شده باشد وی مکلف است، حسب تقاضای بیمه گر، از عهده خسارات وارده بر بیمه گر نیز بر آید.

در طی مدتی که بین اعلام مراتب توسط بیمه گذار و فسخ احتمالی توسط بیمه گر سپری می شود، بیمه گذار از پوشش بیمه برخوردار است.

نکته قابل توجهی که در قانون بیمه ذکر نشده آن است که بیمه گر ملزم نیست برای تعدیل قرارداد به وسیله پیشنهاد نرخ بیمه جدید یا تغییر شرایط عقد، منتظر اعلام تشدید خطر از سوی بیمه گذار شود؛ وی می تواند به محض اطلاع از تغییر وضعیت موضوع بیمه یا تشدید خطر، اقدامات مذکور را انجام دهد، هر چند که این اطلاع را از طریق غیر از اعلام بیمه گذار کسب نموده باشد. این امر به نحو منطقی به بیمه گر اجازه می دهد حقوق و صرفه خود را حفظ کند و در حالی که تشدید خطر به ضرر او در جریان است، بی جهت منتظر اعلام توسط بیمه گذار نشود.^۱

بیمه گر می تواند بنا بر ملاحظات متفاوت از اخذ اضافه حق بیمه منصرف شده

۱. نمونه بارز این امر در مورد تغییرات اوضاع و احوال و تشدید خطر پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مشاهده شد که در آن شرکتهای بیمه متوجه تشدید ریسک در موقعیت جدید شده و بدون انتظار برای اعلام از طرف بیمه گذاران پیشنهاد تغییر شرایط بیمه و به خصوص تغییر حق بیمه را دادند. در این باره مراجعه شود به منابع مذکور در روزنامه اکونومیست، سپتامبر ۲۰۰۱ به بعد.

و بیمه را با همان شرایط و حق بیمه ادامه دهد. این تصمیم بیمه گر می تواند به طرق مختلفی همچون اعلام صریح بیمه گر، عدم واکنش به اعلام بیمه گذار و ادامه روابط عادی بر اساس بیمه نامه موجود مانند اخذ اقساط بیمه و یا تسویه خسارات وارده توسط بیمه گر صورت گیرد. رفتارهای مذکور که ظهور در رضایت بیمه گر به ادامه روابط بدون تغییر شرایط دارد، از طرف قانون گذار به عنوان دلیل قطعی رضایت به عدم تغییر قرارداد بیمه لحاظ شده است که به محض احراز قابل بازگشت نبوده و بیمه گر پس از بروز این افعال حاکی از رضایت نمی تواند تقاضای تغییر حق بیمه و تغییر شرایط بیمه را نماید. به تعبیری در این موارد دلیل خلاف برای اثبات اشتباه و عدم رضایت بیمه گر به ادامه قرارداد مسموع نیست. ادامه ماده ۱۶ قانون بیمه در این باره مقرر می دارد:

... در صورتی که بیمه گر پس از اطلاع از تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقای عقد قرارداد داده باشد، مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه گذار قبول کرده یا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد؛ دیگر نمی تواند به مراتب مذکوره استناد کند. وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از اطلاع از وقوع حادثه و نحو آن دلیل بر رضایت بیمه گر به بقای قرارداد می باشد.

در قانون ایران تصریحی به حق بیمه گر برای فسخ ابتدایی عقد به لحاظ تشدید خطر یا تغییر وضعیت موضوع بیمه نشده است و ماده ۱۶ به حق پیشنهاد افزایش حق بیمه و فسخ تنها در صورت عدم پذیرش از سوی بیمه گذار اکتفا نموده است. ولی در حقوق برخی کشورها از ابتدا حق فسخ به بیمه گر اعطا شده است.^۱ قانون گذار ایران در تعیین مصادیق تشدید بیمه تنها متعرض موردی شده که ریسک آن چنان تغییر کند «که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بیمه گر حاضر

۱. در مورد حقوق فرانسه ماده ۱۱۳-۴ قانون بیمه این کشور در پی اطلاع از تشدید ریسک به بیمه گر اجازه می دهد. بیمه را فسخ کند و یا پیشنهاد تغییر حق بیمه را به بیمه گذار کند. در صورت فسخ، آثار فسخ پس از ده روز از اعلام کتبی به بیمه گذار ایجاد می شود. همچنین مراجعه شود به:

Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n°327.

برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی گشت» ولی از موردی که در صورت اطلاع، بیمه گر کلاً از قبول بیمه صرف نظر می نمود بحثی به میان نیاورده است. در این موارد راه حل منطقی می تواند پذیرش حق بیمه گر به فسخ ابتدایی عقد بدون پیشنهاد تغییر حق بیمه باشد.

در حقوق انگلستان، تکلیف کلی برای بیمه گذار به اعلام تشدید خطر و تغییر وضعیت موضوع بیمه شناخته نشده است،^۱ مگر آنکه موضوع بیمه در طی مدت عقد کاملاً تغییر کند.^۲ لکن این تکلیف در قراردادهای بیمه بسیاری (مشخصاً در بیمه های آتش سوزی) شرط می شود. در مورد این شروط نیز نظر دادگاهها بر آن است که تنها تغییر و تشدید قابل اعلام است که دائمی و روال باشد و موارد اتفاقی و نادر (مانند تغییر اتفاقی مصرف مورد بیمه) لزومی به اعلام ندارد.^۳ در حقوق ایران اشاره ای به عدم لزوم اعلام تشدید خطر اتفاقی یا تغییر اتفاقی و نادر ریسک موضوع عقد نشده و تفسیر لفظی قانون، موارد فوق را نیز مشمول تکلیف به اعلام می نماید. ولی در مواردی که این امور جنبه اتفاقی، نادر و گذرا دارند، به نظر منطقی می رسد که بیمه گذار را از اعلام این موارد معاف بدانیم؛ چون در این موارد قبل از هر عکس العملی از طرف بیمه گر موضوع تغییر در عقد منتفی می شود.

کاهش خطر: همان طور که تشدید خطر در طی عقد بیمه موجب برهم خوردن تعادل قرارداد بیمه به ضرر بیمه گر می شود، کاهش یافتن خطرات بیمه نیز موجب خواهد شد که بیمه گذاری که حق بیمه را بر اساس خطر بیشتر پرداخته، از محل پرداخت حق بیمه اضافه متضرر گردد.

در برخی نظامهای حقوقی همچون فرانسه، به بیمه گذار اجازه داده شده که تقاضای تعدیل بیمه و عودت مبالغ پرداختی اضافی را بر اساس شرایط جدید بنماید. این حکم که در قوانین قبلی فرانسه لحاظ نشده بود، در کدیفیکاسیون جدید

1. J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, p.122; Pim v. Reid, (1843) 6 M. & G. 1; Kausar v. Eagle Star Insurance Co. Ltd [1997] C.L.C. 129; Manifest Shipping Co. Ltd v. Uni-Polaris Shipping Co. Ltd (The Star Sea) [2000] 2 W.L.R. 170.
2. J. Birds & N. J. Hird, *Ibid*, p. 122.
3. J. Birds & N. J. Hird, *Ibid*, p. 123; Show v. Robberds (1837) 6 A. & E. 75.

(۱۹۷۶) قانون بیمه ذیل ماده ۴-۱۱۳ و ۷-۱۱۳ به صراحت آمده است. ولی در قانون بیمه ایران که از سال ۱۳۱۶ شاهد تغییری نبوده، این حق برای بیمه گذار ذکر نشده و به رسمیت شناخته نشده است. همان منطقی که موجب پیدایش حکم ماده ۱۶ به نفع بیمه گر شده ایجاب می نماید که حق مشابهی در مورد کاهش خطر به نفع بیمه گذار نیز در حقوق ایران شناخته شود. این نقیصه می تواند به وسیله اصلاح قانون یا پیش بینی تمهیداتی به صورت آیین نامه یا شرایط عمومی بیمه نامه ها توسط بیمه مرکزی ایران رفع گردد.

ضمانت اجراهای عدم اعلام صحیح

هر یک از تکالیف بیمه گذار در مورد اعلام ریسک و خطر (آن چنان که آمد)، دارای مینا و طبیعتی خاص است و عدم رعایت هر تکلیف، ضمانت اجرای مناسب خود را طلب می کند. قانون بیمه ضمانت اجرای اعلام خلاف واقع ریسک در صورتی که همراه با سوء نیت باشد، را ابطال عقد (اعلام خلاف واقع عمدی) و در صورتی که بدون سوء نیت باشد، پوشش نسبی (ضمانت اجرای اعلام خلاف واقع غیر عمدی) تعیین کرده است. ولی قانون گذار ذکر از تخلف از تکلیف مقرر در ماده ۱۶، یعنی عدم اعلام تشدید خطر یا تغییر موضوع بیمه ننموده است (ضمانت اجرای عدم اعلام تشدید ریسک در طول عقد بیمه).

اعلام خلاف واقع عمدی: مطابق ماده ۱۲ قانون بیمه:

هرگاه بیمه گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد...

عدم اعلام صحیح ریسک موضوع بیمه، چه به صورت عدم اظهار عمدی مطالب مورد سؤال باشد و چه به صورت اعلام کذب، حکم واحد دارد. در هر دو مورد بیمه گذار عمداً اطلاعاتی را که مورد توجه بیمه گر قرار می گیرد در اختیار قرار نداده و بدین نحو خطر مورد پوشش بیمه به نحو غیر واقعی برای بیمه گر تصویر شده

و موجب اشتباه در برآورد میزان و اهمیت خطر شده است. اشتباه بیمه گر در محاسبه و برآورد، اشتباه اساسی در موضوع عقد بیمه محسوب شده و لذا مانع انعقاد صحیح عقد می شود.

حکم فوق راجع به بطلان عقد بیمه که ناشی از مخفی نمودن میزان ریسک واقعی موضوع بیمه است، حکم خاص قانون بیمه به شمار می رود و نفی کننده موارد بطلان عقد مطابق قواعد عمومی قراردادها، آن چنان که در حقوق مدنی آمده، نخواهد بود. به عنوان نمونه در مورد بطلان ناشی از اشتباه مطابق قواعد عمومی، چنانچه در خود موضوع بیمه اشتباهی صورت گرفته باشد، عقد بیمه محکوم به بطلان است.

اشتباه در مشخصات و میزان خطر موضوع بیمه در صورتی موجب بطلان عقد بیمه می شود که ناشی از عمد و سوء نیت بیمه گذار در اعلام ریسک باشد. در واقع مطابق اصول کلی قراردادها، صرف اشتباه اساسی در موضوع معامله موجب بطلان عقد می شود و این حکم ارتباطی به سوء نیت یا حسن نیت و خطای افراد ندارد. ولی مطابق ماده ۱۲ قانون بیمه ایران، اشتباه در ریسک موضوع عقد به واسطه اعلام خلاف بیمه گذار، به نحوی که موضوع خطر را در نظر بیمه گر تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر وی بکاهد، تنها در صورتی موجب بطلان عقد می شود که ناشی از عمد و سوء نیت بیمه گذار باشد. بدین نحو اشتباههای ناشی از بی توجهی و غفلت بیمه گذار، هر چند که موجب اشتباه بیمه گر در برآورد میزان و مشخصات ریسک موضوع بیمه شود، منجر به بطلان عقد نمی شود و تابع حکم ویژه ماده ۱۳ قانون بیمه خواهد بود.

تفاوت مزبور با هدف حفظ حقوق بیمه گذار صورت گرفته است تا غفلت و اشتباه بیمه گذار در اعلام ریسک موضوع عقد، سبب متفی شدن پوشش بیمه نشود. تاریخ حقوق بیمه نشان می دهد که در برخی کشورها، مدتها عدم اعلام صحیح ریسک موضوع بیمه توسط بیمه گذار به علت ایجاد اشتباه موضوع عقد نزد بیمه گر، موجب بطلان بیمه به شمار می رفته است. به عنوان نمونه، در فرانسه تا سال ۱۹۳۰ مطابق ماده ۳۴۸ قانون تجارت، عدم اعلام صحیح ریسک صرف نظر از عمد یا خطا

و غفلت بیمه گذار موجب بطلان بیمه اعلام شده بود و در پی اصلاح قانون و تصویب مواد ۸-۱۱۳ و ۹-۱۱۳ قانون بیمه در سال ۱۹۳۰، احکام متفاوتی، مشابه آنچه در قانون بیمه ایران منعکس شده، مقرر گردیده و سرنوشت عقد با توجه به حسن نیت و سوء نیت بیمه گذار تغییر یافت.^۱

برای تحقق حکم ماده ۱۲ عوامل مختلفی باید جمع باشند:

اولاً، بیمه گذار عمدتاً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدتاً اظهارات کاذبه بنماید. لذا صرف اعلام خلاف واقع یا عدم اعلام کفایت نمی کند و باید از روی عمد و سوء نیت باشد. اصل بر حسن نیت است و خلاف آن یعنی سوء نیت و اعلام عمدی خلاف باید ثابت شود.^۲ بدین نحو صرف اعلام خلاف واقع علت سوء نیت و عمد در فریب محسوب نمی شود. سوء نیت ممکن است از طرق گوناگون به اثبات رسد و پاسخهای داده شده در پرسشنامه بیمه می تواند قرائن بسیاری را در این باره به دست دهد.

ثانیاً، مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر کاسته باشد. لذا حکم بطلان تنها در صورتی جاری است که عمل بیمه گذار موجب اشتباه بیمه گر نسبت به ریسک موضوع بیمه شده و در محاسبه او در تعیین حق بیمه یا دیگر شرایط عقد مؤثر باشد؛ صرف عمل عمدی و سوء نیت و اعلام خلاف اثری در عقد نخواهد داشت.

ثالثاً، سکوت یا اعلام خلاف واقع عمدی، صرف نظر از حادثه و وقوع ریسک ارزیابی می شود. در واقع صرف اعلام خلاف عمدی موجب بطلان عقد بیمه

خواهد بود، هر چند که ریسک اعلام نشده یا خلاف هیچ نقشی در وقوع حادثه نداشته و اشتباه در برآورد ریسک توسط بیمه گر، در مورد حادثه واقع شده عملاً بی تأثیر باشد. عبارت حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در ماده ۱۲ متعرض همین امر است. بدین نحو مثلاً اگر بیمه گذار در مورد بیمه حوادث کارخانه (بیمه اموال) برای کاهش حق بیمه حقایق را از بیمه گر پنهان نماید و ریسک بیمه را با عدم اعلام وجود انبار نگهداری مواد آتشزا در محیط کارخانه، نزد بیمه گر کمتر جلوه دهد، چنانچه بعداً در اثر علت دیگری مثل اتصال برق در محلی دیگر، به کارخانه خسارت وارد شود، هر چند که ریسک اعلام نشده هیچ ربطی به وقوع حادثه یا خسارت وارده نداشته است، ولی به محض کشف واقع، بیمه گر می تواند به علت بطلان عقد از جبران خسارت وارده استنکاف نماید.

کشف اعلام خلاف واقع عمدی، کاشف از بطلان عقد بیمه از ابتداست. لذا نه تنها بیمه گر تکلیفی به جبران خسارت وارده در گذشته و آینده ندارد بلکه در مورد خسارت وارده قبلی هم چنانچه مطابق عقد بیمه از بیمه گذار رفع خسارت کرده باشد، حق دارد مبالغ پرداختی را مسترد نماید.

تفاوت اساسی دیگری بین بطلان عقد مطابق قواعد عمومی قراردادها و بطلان عقد بیمه به علت سوء نیت بیمه گذار وجود دارد. قسمت دوم ماده ۱۲ در مورد آثار و احکام ناشی از بطلان عقد بیمه مقرر می دارد:

در این صورت [بطلان عقد بیمه] نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.

مطابق اصول کلی قراردادی، بطلان عقد موجب می شود که تعهدات طرفین منتفی تلقی شود و این امر ایجاب می کند که بیمه گر وجوه دریافتی بابت حق بیمه را به بیمه گذار مسترد دارد. ولی منطق بیمه و لزوم حراست از عنصر حسن نیت و لذا لزوم تنبیه بیمه گذار با سوء نیت موجب شده که در این باره علاوه بر حکم بطلان عقد، نه تنها بیمه گذار مستحق اعاده حق بیمه های پرداختی نباشد، بلکه مکلف باشد حق بیمه های عقب افتاده تا زمان کشف واقعیت را به بیمه گر بپردازد. بدین نحو

1. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n°330.

۲. در برخی نظامهای حقوقی همچون فرانسه به این اصل اشاره شده است. مطابق ماده ۲۲۶۸ قانون مدنی فرانسه: «حسن نیت همواره پیش فرض است و کسی که ادعای سوء نیت می نماید باید آن را ثابت کند». ولی در نظام حقوقی قراردادهای ایران که حسن نیت و سوء نیت منشأ تأثیر عمده ای نیست چنین تصریحی وجود ندارد. البته در این باره می توان از اصول کلی حقوقی و مشخصاً اصل عدم و اصل برائت سود برد و کسی را که ادعای عدم حسن نیت طرف مقابل را دارد مکلف به اثبات آن شمرد.

بیمه گذار متخلف به مکافات عمل خود می رسد، بدون آنکه به بیمه گر و محاسبات مالی او بابت دریافت مطالبات حق بیمه خدشه ای وارد شود.

ضمانت اجرای اعلام خلاف واقع غیر عمدی: در این باره حقوق بیمه نسبت به قواعد عمومی قراردادها انعطاف نشان داده و با عدول از اصول کلی تعهدات قراردادی (که یا حکم به صحت عقد و احتمالاً حق فسخ می دهد یا به علت اشتباه متمایل به بطلان عقد می شود)، حکم موضوع را با توجه به نفع بیمه گذار (نفی حکم به بطلان بیمه به علت اشتباه) و با حفظ منافع عادلانه بیمه گر (تکلیف به جبران نسبی خسارات) متعادل نموده است.

مطابق ماده ۱۳ قانون بیمه:

اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد، عقد بیمه باطل نمی شود. در این صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند. در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذار اطلاع دهد. اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد.

در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقلیل خواهد یافت. چنانچه کشف شود که در اثر اشتباه یا کوتاهی بیمه گذار (بدون سوء نیت و عمد)، ریسک اعلام شده خلاف واقع بوده و کمتر از ریسک واقعی بوده است، عقد بیمه باطل نخواهد بود. در این صورت بسته به آنکه کشف واقعیت قبل از وقوع حادثه یا پس از آن باشد ضمانت اجرای متفاوتی در نظر گرفته شده است.

چنانچه بیمه گر قبل از وقوع حادثه متوجه ریسک واقعی و اعلام خلاف گردد، می تواند بین ادامه قرارداد بیمه به شرط افزایش حق بیمه و یا فسخ عقد بیمه راهی را برگزیند. همچنین بیمه گر می تواند بدون تغییر شرایط، قرارداد را با همان

شرایط و حق بیمه تعیین شده ادامه دهد.

در صورتی که بیمه گر راه اول را برگزیند، حق بیمه جدید را بر اساس ریسک واقعی بیمه تعیین نموده و مراتب را به بیمه گر اعلام می نماید. چنانچه بیمه گذار شرایط و حق بیمه جدید را بپذیرد و متعاقباً مازاد حق بیمه را پرداخت نماید قرارداد با شرایط جدید ادامه می یابد. ولی چنانچه بیمه گذار به حق بیمه جدید رضایت ندهد، بر عهده بیمه گر است که یا عقد را فسخ کند یا با همان شرایط ادامه دهد.

در موردی که بیمه گر از ابتدا راه فسخ بیمه را انتخاب کند یا در پی مخالفت بیمه گذار به پرداخت حق بیمه تکمیلی و شرایط جدید تصمیم به فسخ گیرد، فسخ عقد - که در اصطلاح حقوقی ابقاع محسوب می شود - برخلاف اصول کلی تعهدات، بلافاصله پس از اعلام اراده تحقق نمی یابد. در این مورد مراحل و مقدماتی می بایست صورت گیرد و تنها پس از طی این مقدمات آثار فسخ قرارداد بیمه تحقق می یابد. در واقع بنا بر تصریح ماده ۱۳ قانون بیمه، بیمه گر باید فسخ را به وسیله اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه^۱ به اطلاع بیمه گذار برساند و تنها پس از سپری شدن ده روز از زمان ابلاغ، قرارداد فسخ شده محسوب می گردد. قانون گذار با این تمهید خواسته است از بیمه گذار با حسن نیتی که در اثر اشتباه و لغزش، ریسک را برخلاف واقع اعلام نموده حمایت کند؛ بدین نحو که در طی مدت تعلق اراده بیمه گر به فسخ تا قطع عملی رابطه قراردادی، بیمه گذار فرصت داشته باشد بیمه مناسب دیگری برای ریسک تهیه نماید و مال و ریسک بدون پوشش بیمه نباشد.

فرض دوم در موردی است که بیمه گر پس از وقوع حادثه موضوع بیمه متوجه مغایرت ریسک اعلامی و ریسک واقعی می شود. در این مورد، چنانچه همواره موضوعی برای ادامه عقد بیمه وجود داشته باشد و ریسک موضوع بیمه همچنان

۱. منظور از نامه سفارشی دو قبضه، نامه سفارشی ای است که در آن دو رسید به امضای دریافت کننده تهیه می شود؛ یک نسخه رسید در اداره پست باقی می ماند و رسید دیگر برای فرستنده (در اینجا بیمه گر) ارسال می گردد. بدین نحو بیمه گر از زمان دقیق اعلام مراتب فسخ به بیمه گذار مطلع خواهد بود و همچنین دلیل مشخصی برای اعلام مراتب فسخ به بیمه گذار در دست دارد.

موجود باشد، درباره ادامه روابط بیمه مطابق ترتیب فوق عمل خواهد شد. ولی در مورد جبران خسارات ناشی از حادثه تحقق یافته، به تصریح ماده ۱۳، بیمه گر تنها مکلف به جبران نسبی خسارت خواهد بود. در واقع، در این صورت بیمه گر مکلف است خسارت وارده را به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی (که در صورت اعلام واقعی ریسک معین می گردید و از طرف بیمه گذار قابل پرداخت بود) جبران نماید. حکم اخیر ماده ۱۳ را می توان در قالب ریاضی بدین نحو بیان کرد:

(حق بیمه واقعی / حق بیمه دریافتی) × خسارت وارده = تعهد بیمه گر در جبران خسارت

چنانچه بیمه گر قبل از وقوع حادثه از واقعیت مطلع شود ولی هیچ گونه عکس العملی نشان ندهد به نحوی که از رفتار او بتوان استنباط نمود که وی با همان شرایط و حق بیمه قبلی حاضر به ادامه قرارداد بیمه است (مثلاً با علم و اطلاع از واقعیت، اقساط حق بیمه را بدون قید و شرط دریافت نماید یا خسارت وارده را کاملاً جبران کند) دیگر نمی تواند به حکم پرداخت نسبی استناد نماید. ولی چنانچه در پی کشف واقعیت قبل از وقوع حادثه واکنش نشان دهد و تقاضای پرداخت حق بیمه اضافی نماید یا قرارداد را فسخ کند، مادامی که قرارداد اصلاح یا فسخ نشده، حکم پرداخت نسبی قابل اعمال خواهد بود.

ضمانت اجرای عدم اعلام تشدید ریسک در طول عقد بیمه: قانون بیمه در مورد تخلف بیمه گذار از تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون بیمه ضمانت اجرایی تعیین ننموده است. ولی وجود تکلیف قانونی به اعلام تشدید ریسک، ایجاب می کند که ضمانت اجرای مناسبی برای آن وجود داشته باشد، و الاً تکلیف بدون ضمانت اجرایی تخلف امری لغو خواهد بود. در غیاب ضمانت اجرای قانونی، باید از بین راه حل های موجود و شناخته شده در قانون، آنچه را که مناسب تر به نظر می رسد برای تخلف از این تکلیف لحاظ کرد.

از طرفی، می توان همچون اعلام ابتدایی، بین عدم اعلام عمدی و مبتنی بر سوء نیت و عدم اعلام غیر عمدی تفاوت قائل شد و در مورد اول حکمی مشابه حکم

ماده ۱۲ و در صورت غیر عمد حکم ماده ۱۳ قانون را قابل اجرا دانست. ولی این راه حل با مشکلات عملی و نظری بسیاری مواجه خواهد شد. پذیرفتن آنکه قرارداد بیمه ای که به نحو صحیح منعقد شده و جریان داشته به علت عدم اعلام تشدید خطر موضوع بیمه باطل شود، به علت حمایت بیش از حد از بیمه گر و عدم رعایت حقوق و منافع بیمه گذار، مشکل به نظر می رسد. به علاوه، توجیه نظری قابل قبولی نیز نمی توان برای این راه حل ارائه نمود: در مورد اعلام عمدی خلاف در ابتدای عقد، بر مبنای اشتباه در موضوع عقد، حکم به بطلان عقد قابل توجیه بود و با محدود نمودن این حکم به موارد اعلام عمدی و مبتنی بر سوء نیت، منافع بیمه گذار و عنصر حسن نیت در عقد بیمه نیز مراعات شده است. ولی این توجیه در مورد حکم به بطلان عقد بیمه در پی عدم اعلام تشدید خطر موضوع بیمه، مورد ندارد. شاید تنها موردی که بطلان قرارداد توجیه منطقی داشته و قابل دفاع است، موردی است که بیمه گذار به عمد و با سوء نیت موجب تشدید ریسک موضوع بیمه شده و به نحو عمدی و با سوء نیت این تشدید را نیز اعلام ننموده است. از آنجا که رفتار بر اساس حسن نیت تکلیفی است که در مراحل مختلف انعقاد و اجرای عقد بیمه بر دوش بیمه گذار قرار داده شده، بطلان عقد در این مورد مناسب به نظر می رسد.

از طرف دیگر، اعمال حکم ماده ۱۳ قانون بیمه مبتنی بر پرداخت نسبی خسارات در مورد حوادثی که قبل از کشف تشدید رخ داده، راه حل مناسب و متعادلی از لحاظ رعایت حقوق بیمه گذار و بیمه گر و تعادل قراردادی به نظر می رسد. در واقع، بنا بر تصریح ماده ۱۶ قانون بیمه، بیمه گذار مکلف بوده که ظرف موعده قانونی، تشدید ریسک و تغییر در موضوع بیمه را به اطلاع بیمه گر برساند تا او بتواند با بررسی موقعیت جدید ریسک، شرایط و حق بیمه جدیدی برای ادامه بیمه لحاظ کند. در صورت تخلف بیمه گذار در اعلام تشدید، توازن از دست رفته قراردادی با اعمال قاعده جبران خسارت نسبی (یعنی تکلیف بیمه گر به پرداخت خسارت به نسبت حق بیمه پرداختی به حق بیمه ای که در صورت اعلام تعیین می شد) ایجاد خواهد شد.

۲. استثنای ریسک موضوع بیمه

دامنه ریسک موضوع بیمه به طرق مختلف محدود می‌شود. قانون بیمه مواردی همچون خطر جنگ و شورش را، از طرفی، و ایراد خسارت عمدی و خطای بیمه‌گذار یا عاملان او را، از طرف دیگر، به عنوان استثنای ریسک قابل بیمه ذکر نموده است. بین این دو مقوله استثنا تفاوت اساسی وجود دارد: در مورد اول طرفهای عقد بیمه می‌توانند برخلاف این حکم قانونی توافق نموده و ریسک را مورد پوشش بیمه قرار دهند (ر.ک. به مبحث «استثنای قانونی ریسک بیمه که طرفین می‌توانند خلاف آن توافق نمایند: خطر جنگ و شورش»)، ولی در مورد دوم به لحاظ مخالفت پوشش ریسکها با مقتضای عقد بیمه امکان توافق خلاف وجود ندارد (ر.ک. به مبحث «استثنای قانونی ریسک بیمه‌ای که طرفین نمی‌توانند خلاف آن توافق نمایند: ایراد خسارات عمدی»). در زمینه‌هایی که منع قانونی برای پوشش بیمه وجود ندارد، طرفهای عقد با توافق خطرات، مورد پوشش بیمه را تعیین می‌نمایند و طبیعتاً خطرات و شرایطی که تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است از دامنه عقد و موضوع بیمه خارج خواهد بود (ر.ک. به مبحث «استثنای قراردادی پوشش بیمه»).

استثنای قانونی ریسک بیمه که طرفین می‌توانند خلاف آن توافق نمایند: خطر جنگ و شورش

ماده ۲۸ قانون بیمه در این باره مقرر می‌نماید:

بیمه‌گر مسئول خسارات ناشی از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خلاف آن در بیمه‌نامه شرط شده باشد.

قانون و رویه قضایی تعریف مشخصی از جنگ و شورش ارائه نکرده‌اند و لذا این امر می‌تواند موجب بروز مشکلاتی در تعیین موارد وجود یا عدم پوشش بیمه شود: به عنوان مثال در مواردی که به مال موضوع بیمه خساراتی ناشی از انفجار یا آتش‌سوزی وارد شود و منشأ این حوادث حرکات و اغتشاشات یا درگیریهای برون‌مرزی باشد، معلوم نیست که خسارات وارده با توجه به منشأ آن تحت شمول بیمه قرار می‌گیرد یا خیر.

به نظر می‌رسد که ماده ۲۸ قانون بیمه از قانون فرانسه اخذ شده و ترجمه ماده ۳۴ قانون بیمه مصوب ۱۹۳۰ فرانسه (که عیناً تحت ماده ۸-۱۲۱ مجموعه جدید قوانین بیمه این کشور آمده) است. حقوقدانان، متخصصان بیمه و دادگاههای عالی فرانسوی، جنگ، شورش و حرکتهای مردمی مذکور در ماده را بدین نحو تعریف کرده‌اند:

۱. جنگ خارجی به تخاصم بین دولتهای حاکم یا مردم دو کشور اطلاق می‌شود، چه در این باره اعلام جنگی از قبل شده یا نشده باشد. آنچه ملاک است نفس جنگ و درگیری مسلحانه است، صرف نظر از استدالات و رابطه حقوقی یا اعلامیه‌های طرفین.^۱

۲. جنگ داخلی هنگامی مصداق می‌یابد که دو (یا چند) گروه در یک دولت برای به دست گرفتن قدرت به تخاصم مسلحانه تمسک جویند و یا بخش قابل توجهی از مردم علیه دولت موجود دست به اسلحه برند. بنابراین در این مورد دو عنصر وجود دارد: عنصر مادی که همان تخاصم مسلحانه است و عنصر معنوی که عبارت از زیر سؤال بردن قدرت در دولت یا خود حاکمیت دولت است. ولی عنصر معنوی همواره لازم تشخیص داده نشده و در بسیاری موارد، توسل به اسلحه و تعلق به ملیت واحد برای احراز جنگ داخلی کافی شناخته شده است.^۲

۳. منظور از شورش و اغتشاشات مردمی، تظاهرات خشونت‌آمیز عده‌ای از مردم است علیه اشخاص یا اموال با انگیزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی یا مذهبی و در مقابل نمایندگان قانون. همچنین به هر اجتماع خلاف نظمی که با انگیزه‌های مذکور تشکیل شده باشد اغتشاش اطلاق می‌شود.^۳ ایراد خسارت به وسیله فعل مجرمانه فرد یا عده‌ای از افراد که برای مقاصد شخصی خود عمل می‌کنند، از مصادیق شورش محسوب نمی‌شود و علی‌الاصول تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

1. M.-B. Crescenzo-D'auriac, *Les Risques Catastrophiques, Evénements naturels, politiques et technologiques*, éd. L'Argus 1988, p. 248; Cass. Civ. 10 mars 1954, RGAT 1954, p. 296.

2. M. -B. Crescenzo-D'auriac, *idem*, p. 248; M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, L.G.D.J. 1964, n° 197 et s.

3. *Ibid.*

فعل این افراد تنها در صورتی تحت عنوان شورش خواهد بود که دارای عناصر مادی و معنوی (مشخصاً انگیزه‌های مذکور) باشد.^۱

استثنای پوشش بیمه در صورتی مصداق می‌یابد که خسارات وارده ناشی از جنگ داخلی یا خارجی یا شورش و اغتشاش باشد. لذا در صورتی که در خلال این موارد، خسارت از امر دیگری که تحت پوشش بیمه قرار دارد حادث شود (آتش سوزی، فعل افراد، امور طبیعی و...)، پوشش بیمه وجود خواهد داشت.

قانون ایران در مورد بار اثبات آنکه خسارت وارده در خلال جنگ یا شورش ناشی از این استنهاها بوده یا ناشی از امر دیگر، حکمی بیان نمی‌کند. ولی در حقوق فرانسه تکلیف این امر نیز روشن شده است. مطابق قسمت دوم ماده ۸-۱۲۱ قانون بیمه فرانسه، «در مواردی که خطر جنگ یا شورش فاقد پوشش بیمه است (قرارداد و شرطی در مورد پوشش این موارد وجود ندارد)، در مورد جنگ خارجی، برای استفاده از پوشش بیمه، بار اثبات آنکه خسارت ناشی از جنگ نبوده است بر عهده بیمه‌گذار قرار دارد. در مورد خسارات ایجاد شده در حین شورش و جنگ داخلی، برای استناد به استثنای پوشش بیمه، بار اثبات آنکه خسارت وارده ناشی از جنگ داخلی یا شورش بوده بر عهده بیمه‌گر است».^۲

نکته قابل ذکر آن است که از ظاهر ماده ۲۸ قانون بیمه ایران و قانون مشابه در فرانسه چنین برمی‌آید که استثنای پوشش خطر جنگ و شورش در مورد بیمه اموال و اشخاص جاری است و خسارات وارد بر اموال یا نفوس که ناشی از جنگ یا شورش باشد تحت شمول پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد. در حالی که، همان‌طور که حقوقدانان فرانسوی نیز تأکید نموده‌اند، این استثنا در قانون فرانسه تنها ناظر بر خسارات وارد بر اموال بوده و شامل بیمه اشخاص و به‌خصوص بیمه عمر نمی‌شود. لذا در بیمه اشخاص اصل بر آن است که خسارات جانی ناشی از جنگ یا شورش و

1. M.-B. Crescenzo-D'auriac, *idem*, p. 249; M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, n° 197 et s.

۲. در این باره مراجعه شود به:

Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n°357, p. 249; M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, n° 199 et s., p. 294 et s.

اغتشاش تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد مگر آنکه در قرارداد بیمه این موارد استثنا شده باشد.^۱ ولی، از آنجا که همان دلایلی که در بیمه اموال موجب استثنای پوشش بیمه‌ای در مورد جنگ و شورش شده در مورد خسارات جانی نیز وجود دارد، معمولاً در قراردادهای بیمه عمر و بیمه خسارات جانی برای احتراز از این مشکل، پوشش بیمه‌ای در مورد خسارات وارد بر نظامیان یا خسارات ناشی از جنگ و شورش طی شرط قراردادی استثنا می‌شود.^۲

در ایران نیز در شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص (انفرادی) مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۲ شورای عالی بیمه، استثنای خسارات جانی ناشی از خطرات جنگ و شورش پیش‌بینی شده است. مطابق ماده ۲۵ شرایط عمومی بیمه‌نامه حوادث اشخاص، که در فصل سوم تحت عنوان استنهاهای پوشش بیمه ذکر شده، آمده است:

ماده ۲۵. خطراتی که فقط با موافقت کتبی بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش است:

الف) جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، کودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی و انتظامی....

در ماده ۸ شرایط عمومی قرارداد نمونه بیمه عمر، تحت عنوان خطرات متمم، در مورد خطر جنگ چنین پیش‌بینی شده است:

ماده ۸. سه خطر مشروحه زیر قابل الحاق به هرگونه بیمه زندگی‌اند، که در صورت فوت شخص بیمه‌شده در خلال مدت بیمه یا در انتهای آن مدت، سرمایه مربوطه باید پرداخت شود، مگر آنکه در شرایط خصوصی بیمه عمر از شمول بیمه استثنا شده باشند.

... خطر جنگ: در صورت فوت بیمه‌شده در عملیات تعرضی یا تدافعی یا هر نوع حادثه دیگر که جنبه زد و خورد با نیروی مهاجم داشته باشد، در صورت داشتن بیمه زندگی و اندوخته، فقط اندوخته بیمه او تا روز حادثه پرداخت می‌شود. هرگاه بیمه‌شده فردی ارتشی باشد و یا در تشکیلات ارتشی تحت هر عنوان به

1. M. Picard et A. Besson, *idem*, p. 285; Y. Lambert-Faivre, *idem*, n° 387-388.
2. *Ibid.*

جنگ اعزام شود، بیمه‌نامه او از روز اعزام به بیمه معلقی تبدیل می‌گردد....
لذا در مورد بیمه اشخاص نمی‌توان حکمی کلی همچون موضوع بیمه اموال به دست آورد و بسته به شرایط قراردادی موضوع می‌تواند متفاوت باشد.

همچنان که در قانون تصریح شده، استثنای پوشش ریسک بیمه از احکام تکمیلی به‌شمار می‌رود و طرفین عقد می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند و با شرایطی این خطر نیز می‌تواند تحت پوشش بیمه قرار گیرد.

استثنا شدن ریسک جنگ و شورش به علل تکنیکی و تاریخی است. از نظر تکنیکی، بیمه نمی‌تواند خطراتی را که به اندازه کافی بین بیمه‌شدگان پخش و توزیع نشده و به تعبیر دیگر، تمامی بیمه‌شدگان به یکسان در مقابل تهدید آنها قرار گرفته‌اند پوشش دهد. درواقع، بیمه باید طیفی از بیمه‌شدگان را شامل شود که به نحوی متفاوت در معرض وقوع خطرند و عملاً خطر موضوع بیمه در مدت واحد برای همه آنها پیش نخواهد آمد. در این شرایط بیمه می‌تواند از محل سرمایه‌ای که از جمع حق بیمه‌های دریافتی ایجاد شده افرادی را که عملاً خطر موضوع بیمه برای آنها تحقق یافته پوشش دهد، و اگر برای تمامی بیمه‌شدگان خطر موضوع بیمه به وجود آید تأمین خسارت ممکن نخواهد بود. تنها در این شرایط است که با تکیه بر محاسبات آماری و قانون اعداد بزرگ حق بیمه تعیین می‌شود و عملیات بیمه ممکن خواهد شد. جنگ موجب خرابی و خسارات بسیار وسیع مالی و جانی می‌شود و اهالی منطقه‌ای را در عین حال مورد تهدید قرار می‌دهد. حجم این خسارات آن‌چنان وسیع است که بیمه در حالت عادی نمی‌تواند این خسارات را تحت پوشش قرار دهد و محاسبه‌ای در مورد حجم خسارات ممکن الوقوع داشته باشد.^۱

این توجیه و علت تکنیکی نفی بیمه در مورد تمامی خطرات فاجعه‌آمیز اعم از طبیعی (مثل خطر سیل و زلزله و طوفان) و سیاسی (جنگ خارجی و داخلی،

۱. برای تفصیل علل وجود اصل عدم پوشش خسارات ناشی از جنگ و به‌طور کلی خطر خسارات فاجعه‌آمیز مراجعه کنید به:

M.-B. Crescenzo-D'auriac, *Les Risques Catastrophiques*, p. 39 et s.; M. Picard et A. Besson, *Les assurances terrestres en droit français*, n° 193 et s., p. 284 et s.

آشوب، خرابکاری و تروریسم) و تکنولوژیک (انفجارات وسیع، آلودگی وسیع موجب خسارت جانی، شیوع بیماری‌های ناشی از اختراعات و محصولات جدید) وجود دارد و به همین علت تا مدت‌ها شرکتهای بیمه از پوشش تمامی این خسارات امتناع می‌نمودند و خطرات فاجعه‌آمیز را استثنای بیمه برمی‌شمردند. ولی با پیشرفت تکنیک بیمه و تدارک تمهیداتی از جانب ایشان امکان پوشش بیمه فراهم شده است. بیمه حوادث فاجعه‌آمیز طبیعی امری بسیار معمول و گسترده شده به نحوی که در معمول قراردادهای بیمه، خسارات به صورت پوشش تکمیلی ارائه می‌گردد.^۱ ولی در مورد پوشش بیمه جنگ و شورش همواره تردیدهایی وجود داشته و از نظر تاریخی تمایل اساسی بر اصل عدم پوشش آن بوده است. همین ملاحظات تاریخی و مشکلات خاص تکنیکی پیش‌بینی جنگ و شورش باعث شده که در حقوق ایران و برخی کشورها (همچون فرانسه) از بین تمامی خطرات فاجعه‌آمیز، تنها به اصل استثنا بودن پوشش بیمه جنگ و شورش اشاره شده است.^۲ علی‌رغم آنکه در قانون این کشورها امکان توافق و پوشش بیمه پیش‌بینی شده، ولی تا مدت‌ها در بسیاری زمینه‌ها این پوشش از جانب شرکتهای بیمه ارائه نگردید. در فرانسه هیچ‌گاه خسارات ناشی از جنگ مورد پوشش بیمه قرار نگرفته است،^۳ ولی در دیگر موارد مذکور در قانون،

۱. راههای مختلفی برای ایجاد امکان پوشش بیمه در پیش گرفته شد. از جمله شرکتهای بیمه با استفاده از روشهای مختلف درصدد افزایش تعداد بیمه‌گذاران و گسترش دامنه خطرات موضوع بیمه (با ارائه گروهی از خطرات متفاوت تحت یک عنوان بیمه و قرار دادن بیمه حوادث طبیعی در عداد بسیاری از قراردادهای گروههای پوشش بیمه)، با شناخت هرچه دقیق‌تر امکان وقوع حادثه در هر منطقه و انطباق حق بیمه مناسب بر اساس هر اقلیم، و نهایتاً توسعه توان مالی و محدود کردن تعهدات بیمه‌گر، برآمدند (در اینجا تنها به عنوان مطالب اشاره شد و برای تفصیل مطلب به کتب تفصیلی در این باره مراجعه شود). همین‌طور مراجعه کنید به مباحث تفصیلی در:

M.-B. Crescenzo-D'auriac, *Les Risques Catastrophiques*, p. 44 et s.

۲. ماده ۸-۱۲۱ قانون بیمه فرانسه در این باره مقرر می‌دارد: «بیمه‌گر تکلیفی به جبران خسارات ناشی از جنگ خارجی یا داخلی، یا آشوب و حرکت‌های مردمی ندارد، مگر آنکه در قرارداد بیمه خلاف آن شرط شده باشد...».

3. M.-B. Crescenzo-D'auriac, *Les Risques Catastrophiques*, p. 253.

یعنی جنگهای داخلی، شورش و تروریسم، بر اساس قوانین و دستورالعملهای خاص پوشش بیمه ارائه شده است.^۱ در انگلستان نیز عملکرد مشابهی وجود دارد. ولی در مورد ریسک جنگ در برخی زمینه‌ها، پوشش خسارات ناشی از جنگ از جانب شرکتهای بیمه ارائه شده است. در این باره مشخصاً می‌توان به پوشش بیمه جنگی در مورد حمل و نقل دریایی و بیمه بار و بدنه کشتی اشاره نمود. بیمه خطر جنگ در حمل و نقل دریایی، در پی پوشش بیمه‌ای انجمنهای تعاونی بیمه خطرات جنگی،^۲ توسط شرکتهای بیمه انگلیسی پذیرفته شد و شرایط آن توسط مؤسسه بیمه گران لندن تعیین گردید. این شرایط تا به حال چندین بار اصلاح و بازنگری شده است (آخرین بازنگری مربوط به شرایط تنظیمی در قرارداد فرم ۱۹۸۳ است).^۳ در فرانسه پوشش خطر جنگ در مورد حمل و نقل دریایی به وسیله دولت (و نه شرکتهای بیمه) صورت گرفته است.^۴

در ایران، در پی بروز جنگ ایران و عراق و بالاخص مشکلات حمل و نقل دریایی و هوایی ناشی از آن، بر اساس تصویبنامه مورخ ۱۳۶۴/۷/۲۴ هیئت وزیران، شرکت بیمه ایران مجاز به ارائه پوشش بیمه جنگی در زمینه حمل و نقل دریایی و هوایی شده و در پی آن این شرکت پوشش بیمه جنگی را در مورد خطرات جنگی مربوط به بدنه، خدمه، مسافران و محموله کشتیها و هواپیماها ارائه نمود.

استثنای قانونی ریسک بیمه‌ای که طرفین نمی‌توانند خلاف آن توافق نمایند: ایراد خسارات عمدی

بیمه تکنیک تضمین خسارات ناشی از حوادث و اتفاقات است و عملیات آن بر محاسبات ریاضی مبتنی بر آمار و احتمال وقوع اتفاق بنا شده است. لذا پوشش دادن

۱. M.-B. Crescenzo-D'auriac, *Les Risques Catastrophiques*, p. 253 et s.; Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n°355-356, p. 248 et s.

۲. Mutual war risks associations

۳. محمود هوشنگی، بیمه کشتی، انتشارات بیمه ایران، ۱۳۷۳، ص ۱۹۹ به بعد.

۴. Y. Tassel, *Assurance maritime*, Juris-Classeur Commercial, Fasc. 1310, Introduction, 1992, n° 12 et s.

به خسارات ناشی از عمد ذی‌نفع بیمه با تصور و منطق بیمه در تضاد آشکار است: بیمه اموری را که وقوع آنها اتفاقی و مستقل از خواست و اراده بیمه‌گذار یا ذی‌نفع بیمه است پوشش می‌دهد. ایراد خسارت عمدی توسط بیمه‌گذار امری اتفاقی محسوب نمی‌شود و قبول پوشش بیمه‌ای آن، تمامی آمار و احتمالات اساس بیمه را بر هم می‌زند. بر همین مبنا قانون، خسارات عمدی بیمه‌گذار را از عداد ریسک قابل بیمه خارج نموده است.

مطابق ماده ۱۴ قانون بیمه:

بیمه‌گر مسئول خسارات ناشی از تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان او نخواهد بود.

از ظاهر این ماده چنین برمی‌آید که خسارات ناشی از خطا و تقصیر بیمه‌گذار جزء استثنای قرارداد بیمه محسوب می‌شود. ولی به این ظاهر نمی‌توان اطمینان نمود: ایراد خسارات غیرعمدی بیمه‌گذار که ناشی از تقصیر و خطا باشد، از عمده خطرات موضوع پوشش بیمه محسوب می‌شود و اصولاً بیمه‌های مسئولیت برای پوشش این خطرات ایجاد شده است. درواقع در معمول این موارد، مسئولیت بیمه‌گذار ناشی از ارتکاب خطا و تقصیر وی است و معمولاً بدون تقصیر بیمه‌گذار مسئولیت مدنی او تحقق نمی‌یابد؛ لذا اشکال مختلف بیمه مسئولیت مدنی (مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، مسئولیت متصدیان حمل و نقل، مسئولیت مدنی تولیدکنندگان، مسئولیت مدنی پزشک و...) که ریسک مسئولیت را تحت پوشش قرار می‌دهند، اصولاً در مورد خطا و تقصیر بیمه‌گذار یا نمایندگان قانونی او تحقق می‌یابد و به هیچ نحو نمی‌توان ایراد خسارات غیرعمدی ناشی از تقصیر را از استثنای بیمه به حساب آورد. اگر، آن‌چنان که در قرن نوزدهم تصور می‌شد، تقصیر بیمه‌گذار از موارد استثنای پوشش بیمه بود، هیچ‌گاه بیمه مسئولیت قوام نمی‌یافت و بیمه‌های اموال نیز رشد نمی‌کرد (چون در بیمه اموال نیز در بسیاری موارد، خسارت ناشی از تقصیر و بی‌احتیاطی خود بیمه‌گذار است).^۱

آنچه از مستثنیات خطر بیمه محسوب می‌شود، ایراد خسارت عمدی است.

۱. Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n°388, p. 262.

مستثنا بودن خسارت عمدی جزء اصول بیمه است و در زمینه بیمه خسارات و بیمه اشخاص جاری می‌باشد. در دیگر نظامهای حقوقی نیز این اصل به رسمیت شناخته شده است. در ماده ۱۱۳-۱ قانون بیمه فراتسه به وجود پوشش بیمه در مورد تقصیر و خطای غیر عمدی و عدم پوشش بیمه برای ایراد خسارت عمدی تصریح شده است. مطابق این ماده:

خسارات ناشی از حوادث طبیعی یا خطای بیمه گذار تحت پوشش بیمه قرار دارند، مگر آنکه در قرارداد بیمه به صراحت این موارد استثنا شده باشد. ولی بیمه گر مسئول خسارات ناشی از خطای عمدی یا مکارانه بیمه گذار نخواهد بود.

در حقوق انگلستان نیز وجود پوشش بیمه در مورد خطای غیر عمدی، و عدم پوشش در مورد ایراد خسارت عمدی توسط بیمه گذار از اصول مسلم به شمار می‌رود و از دیرباز و مکرراً، در زمینه بیمه‌های مختلف، مورد تأیید دادگاهها و مراجع ذی‌ربط قرار گرفته است.^۱

لذا از ظاهر ماده ۱۴ قانون بیمه ایران باید دست کشید و منظور ماده را در استثنای تقصیر عمدی خلاصه نمود. منظور از تقصیر عمدی ایراد خسارت عمدی است. در واقع، مقصر ممکن است آگاهانه و با قصد، مرتکب تقصیر (حتی تقصیر سنگین) شود بدون آنکه عمدی در ایراد خسارت ناشی از تقصیر داشته باشد. در موردی که راننده‌ای با سرعت زیاد و بدون دید کافی از محل ممنوع سبقت می‌گیرد و با این عمل موجب تصادف و ایراد خسارات جانی سنگینی می‌شود، در ارتکاب تقصیر سنگین خود عمد داشته است ولی به هیچ وجه قصد تصادف و ایراد خسارت نداشته است. ارتکاب تقصیر عمدی در صورتی که قصد ایراد خسارت وجود نداشته باشد، مشمول ماده ۱۴ نیست و مانع پوشش بیمه نخواهد بود، مگر آنکه در قرارداد خلاف آن شرط شده باشد. در این باره تفاوت اساسی بین حقوق مسئولیت مدنی و حقوق بیمه وجود دارد: در حقوق مسئولیت مدنی آنچه شهرت دارد و در نظامهای حقوقی مختلف به رسمیت شناخته شده آن است که تقصیر سنگین در حکم ایراد

خسارت عمدی است و از احکام مشابهی تبعیت می‌نماید، در حالی که در حقوق بیمه حکم تقصیر سنگین و ایراد خسارت عمدی بیمه گذار کاملاً متفاوت است و مورد اول برخلاف مورد دوم قابل بیمه کردن محسوب می‌شود. در حقوق بیمه ملاک آن است که ضررزننده قصد ایراد خسارت را داشته باشد.

همچنین نباید بین ایراد خسارت عمدی و فعل مجرمانه خلط نمود. برخی مجازاتها متوجه ارتکاب تقصیر است، صرف نظر از آنکه عمدی در ایراد خسارت بوده یا خیر. در این موارد منعی برای پوشش خسارات ناشی از فعل مجرمانه بیمه گذار وجود ندارد. نمونه بارز این امر را در مورد جرایم راجع به ایراد خسارت جانی در تصادفات رانندگی ناشی از خطای (هرچند سنگین) راننده و دارنده ملاحظه می‌کنیم. در این مورد علی‌رغم جرم بودن فعل ارتكابی، مانعی برای پوشش بیمه وجود نداشته و مسئولیت ناشی از خسارت جانی وارده تحت پوشش بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه قرار می‌گیرد.

عمد در ایراد خسارت امری خلاف اصل است و بیمه گر برای استناد به این استثنای خطر موضوع بیمه، باید عمد بیمه گذار یا نماینده قانونی او در ایراد خسارت را اثبات کند. اثبات عمد امری مشکل به نظر می‌رسد ولی با توجه به قرائن و اوضاع و احوال و دیگر ادله اثبات دعوی امری ممکن است. همچنین از آنجا که ایراد خسارت عمدی در بسیاری موارد جرم محسوب می‌شود، پیگیری کیفری امر توسط مقامات ذی‌صلاح، کمک شایانی به اثبات عمد می‌کند.

اصل نفی پوشش ایراد خسارت عمدی در بیمه‌های خسارات و اشخاص جاری است، ولی خصوصیات این بیمه‌ها می‌تواند موجب تفاوتی در احکام ویژه آن شود.

استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه بیمه‌های خسارت: قانون، تکلیف بیمه گر به پرداخت را در مورد ایراد خسارت عمدی توسط بیمه گذار یا نمایندگان قانونی او نفی نموده است. منظور از بیمه گذار شخصی است که در انعقاد عقد بیمه نفع بیمه‌ای داشته و منفعت او در عدم تحقق حادثه موضوع بیمه است. در بیمه اموال،

1. J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, p. 203, 238-239; Britton v. Royal Insurance Co. (1866) 4 F. & F. 905; Beresford v. Royal Insurance Co. (1938) A.C. 586.

بیمه گذار کسی است که نفع او در حفظ سلامت مال است، و در موردی که بیمه برای حساب دیگری منعقد شده، فعل کسی مد نظر است که بیمه برای حفظ اموال و منافع او منعقد شده است.

در مورد اشخاص حقوقی، ایراد خسارت عمدی از جانب شخص حقوقی متصور نیست؛ در این موارد فعل نمایندگان قانونی شخص حقوقی ملاک است و ایراد خسارت عمدی ایشان در حکم فعل شخص حقوقی خواهد بود. نمایندگان بیمه گذار که در قانون آمده ناظر به همین امر است.

ایراد خسارت عمدی چنانچه مستقیماً ناشی از فعل بیمه گذار باشد و یا به دستور یا با هماهنگی او صورت گیرد، حکم واحدی دارد و عمد بیمه گذار محسوب شده و از پوشش بیمه خارج است.

ولی در مواردی که بیمه گذار مسئول خسارت ناشی از فعل کارگران و کارمندان یا نمایندگان خود است (مانند مسئولیت متصدی حمل و نقل یا مسئولیت کارفرما ناشی از فعل کارکنان موضوع ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی)، و همچنین در مواردی که کارکنان و نمایندگان خسارتی به بیمه گذار وارد می کنند منعی برای پوشش بیمه وجود ندارد، هر چند که کارکنان در ایراد خسارت عمد داشته باشند. درواقع، این خسارات عمدی ریسک بیمه گذار در فعالیت محسوب می شود و او می تواند برای جبران آن پوشش بیمه خریداری نماید. پوشش این خسارات منافاتی با منطوق بیمه ندارد و مشمول استثنای ماده ۱۴ قانون نمی شود.

استثنای ایراد خسارات عمدی در زمینه بیمه اشخاص: در بیمه اشخاص نیز، همچون بیمه خسارات، ایراد خسارت عمدی موجب نفی پوشش بیمه است. از مصادیق بارز ایراد خسارت عمدی در بیمه عمر، خودکشی بیمه گذار یا قتل بیمه گذار به وسیله ذی نفع بیمه است. منظور از خودکشی، عمل عمدی است که شخص به قصد کشتن خود انجام می دهد. مادامی که قصد خودکشی ثابت نشده، نمی توان به استثنای بیمه استناد جست. صرف انجام اعمال خطرناک و نوعاً مرگبار برای اثبات خودکشی کافی نیست؛ چه بسا فعل بدون علم به واقعیت یا خطر موجود و بدون توجه به عواقب

فعل صورت گرفته باشد. مثلاً در موردی که شخص زهر یا مواد شیمیایی مرگبار استعمال کرده، ممکن است این عمل بدون توجه به ماهیت مواد مورد استفاده صورت گرفته باشد و استعمال در اثر اشتباه باشد. یا در مورد انجام اعمال خطرناک، ممکن است برخی بدون قصد خودکشی و به منظور دیگری به عمل خطرناک دست زده باشند. در تمامی موارد بیمه گر باید با توجه به اوضاع و احوال امر قصد فرد به خودکشی را ثابت کند، امری که در بسیاری موارد ساده نیست.

در مورد استثنای خودکشی، بند یک ماده ۹ شرایط عمومی قرارداد نمونه بیمه عمر این چنین پیش بینی نموده:

اگر بر اثر خودکشی یا سعی در خودکشی در سه سال اولیه از مدت بیمه فوت بیمه شده اتفاق افتد سرمایه بیمه زندگی پرداخت نخواهد شد.

مفهوم مخالف این شرط آن است که اگر خودکشی پس از سه سال سوم خرید بیمه عمر تحقق یابد، سرمایه حق بیمه (تعهدات بیمه گر) پرداخت خواهد شد. این شرط که با حقوق برخی کشورهای دیگر نیز هماهنگ است^۱، چنین فرض می کند که پس از گذشت مدت معینی بعد از قرارداد، مشخص می شود که بیمه گذار قرارداد را با حسن نیت منعقد کرده و با قصد قبلی خودکشی و متفع کردن دیگران قرارداد منعقد نشده است. قبول پوشش بیمه پس از انقضای سه سال جریان قرارداد، تنها با منطوق و خصوصیات قرارداد بیمه عمر که در طول زمان امتداد دارد سازگار است.^۲ همچنین با توجه به آنکه با گذشت سه سال می توان احراز نمود که بیمه گذار به قصد تقلب و با سوء نیت بیمه منعقد ننموده، بیمه گر باید ریسک تحقق خودکشی را پس از گذشت سه سال ابتدایی جزء ریسکهای عملیات بیمه لحاظ نماید. بدین

۱. در قوانین فرانسه این مدت دو سال تعیین شده است (ماده ۱۳۲۷ قانون بیمه).

۲. در مورد مشخصات عقد بیمه عمر مراجعه شود به: هادی دستباز، اصول و کلیات بیمه های اشخاص، جلد دوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، ۱۳۷۷؛ برای مطالعه در آثار خودکشی در تعهدات عقد بیمه و گرایشات مختلف در این باره مراجعه شود به: همایون مشایخی، مبانی و اصول حقوق بیمه، جلد دوم، بیمه های اشخاص، نشریه شماره ۴، مدرسه عالی بیمه ایران، ۱۳۵۳، ص ۲۳۳-۲۴۶.

نحو ایراد خسارت عمدی جزء اتفاقات طول مدت عقد ملاحظه خواهد شد، و با منطبق استثنای پوشش بیمه می تواند سازگار شود.

مورد دیگر ایراد خسارت عمدی در بیمه عمر، قتل عمد بیمه گذار توسط ذی نفع بیمه است. مشخصه بیمه عمر، که علاوه بر بیمه گر و بیمه گذار، ذی نفع عقد را نیز در ارتباط تنگاتنگ با قرارداد قرار می دهد موجب می شود که ایراد ضرر عمدی او نیز مد نظر بیمه قرار گیرد.

مطابق بند ۲ ماده ۹ شرایط عمومی قرارداد نمونه بیمه عمر:

در صورتی که ذی نفعی از مزایای بیمه زندگی باعث مرگ بیمه شده گردد، تنها اندوخته بیمه به سایر ذی نفعها و در صورت نبودن ذی نفع دیگر به ورثه قانونی بیمه شده پرداخت خواهد شد.

هر چند که در شرط مذکور قتل بیمه شده به طور کلی آمده، ولی با توجه به اصول کلی حقوق بیمه و هدفی که از این استثنا دنبال می شود، باید مورد را به قتل عمد محدود نمود. در واقع با این پیش بینی نظام حقوقی در صدد جلوگیری از سوء استفاده ذی نفع بیمه و دست زدن به عمل شوم قتل بیمه شده به منظور استفاده از سرمایه بیمه عمر بوده است. صرف نظر از جنبه های اخلاقی و انگیزه های کیفری، پوشش ایراد خسارت عمدی، که در اینجا به صورت قتل عمد می باشد، برخلاف منطبق بیمه است و تمامی محاسبات بیمه را بر هم می زند. لذا این پوشش مطابق منطبق عمومی بیمه مستثنا شده است. ولی در مورد انواع قتل غیر عمدی و ناشی از خطا، این منطبق بیمه و ملاحظات اخلاقی وجود نداشته و مرگ بیمه شده از موارد حادثه و اتفاق محسوب می شود و لذا تحت پوشش بیمه قرار می گیرد و ذی نفع بیمه از سرمایه بیمه محروم نمی شود.

چنانچه ذی نفع بیمه مرتکب قتل عمد بیمه شده گردد، وی از دریافت هر گونه مبلغی از بیمه محروم می شود و با توجه به آنکه وقوع حادثه موضوع بیمه ناشی از عمد وی بوده موضوع از مستثنیات پوشش بیمه محسوب و بیمه گر تکلیفی به پرداخت سرمایه موضوع تعهد بیمه به دیگر ذی نفعان یا ورثه بیمه شده نخواهد

داشت. شرط مذکور، که با حقوق بیمه دیگر کشورها نیز هماهنگی دارد،^۱ تنها پیش بینی کرده که بیمه گر باید به دیگر ذی نفعان و یا ورثه، اندوخته بیمه - که از نظر مبلغ و میزان معمولاً کمتر از سرمایه بیمه است و بستگی به دوران طی شده از بیمه عمر دارد - را پرداخت نماید.^۲

استثنای قراردادی پوشش بیمه

در زمینه هایی که منع قانونی برای پوشش بیمه وجود ندارد، طرفهای عقد با توافق خطرات مورد پوشش بیمه را تعیین می کنند و طبیعتاً خطرات و شرایطی که تحت پوشش بیمه قرار نگرفته است از دامنه عقد و موضوع بیمه خارج خواهد بود.

استثنای قراردادی پوشش بیمه به دو شکل و در دو مرحله صورت می گیرد: در مرحله اول، تعیین موضوع قرارداد بیمه موجب خروج دیگر موضوعات می شود و، در مرحله دوم، استثنای خطراتی که می تواند در موضوع عقد بگنجد موجب خروج این خطرات از دایره بیمه می گردد. به عنوان مثال خرید بیمه آتش سوزی کالا، دلالت بر خروج خطر سرقت مال یا مسئولیت خسارت ناشی از مال دارد (مرحله اول). ولی در مرحله دوم می توان برخی موارد آتش سوزی (مثل آتش سوزی ناشی از انفجار عمدی کارکنان) را از پوشش بیمه استثنا نمود.

نحوه گنجانیدن استثنایها در قرارداد بیمه: در قوانین و مقررات ایران احکام ویژه ای برای استثنای قراردادی بیمه ذکر نشده است. در واقع شورای عالی بیمه، مطابق بند ۳ ماده ۱۷ قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، انواع بیمه و شرایط عمومی بیمه را تعیین می نماید و در ضمن شرایط عمومی، موارد پوشش بیمه و استثنای کلی آن را بیان می کند. از این راه نظارت کلی بر استثنایهای پوشش بیمه وجود دارد، ولی به منظور جلوگیری از سوء استفاده شرکتهای بیمه در شرایط و

۱. Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 407 et s., p. 273 et s.

۲. همایون مشایخی، همان، ص ۲۴۷ به بعد. در مورد اصطلاحات فوق و نحوه تسویه حساب مراجعه شود به: هادی دستباز، *اصول و کلیات بیمه های اشخاص*، جلد دوم.

نحوه تنظیم استثنای در شرایط خاص بیمه‌نامه، جلب نظر بیمه‌گذار به محتوای استثنا، بار اثبات شمول یا عدم شمول ریسکی در پوشش بیمه و... حکم ویژه‌ای پیش‌بینی نشده است. در برخی کشورها در این موارد پیش‌بینیهایی صورت گرفته است. به عنوان مثال در کشورهای مختلف اروپایی شرایطی را برای اعتبار شروط استثنای پوشش بیمه پیش‌بینی نموده‌اند. از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:^۱

- استثنا باید مشخص باشد: از آنجا که قرارداد بیمه توسط بیمه‌گر تنظیم می‌شود، تحت همین عنوان، او باید استثنای پوشش بیمه را به نحو واضح و روشن و بدون ابهام با خط مشخص و واضح‌تر از دیگر شرایط در قرارداد بیمه بیاورد.

- استثنا باید محدود باشد: بیمه‌گر نمی‌تواند استثنای خیلی کلی، نظیر استثنای وقوع حادثه ناشی از خطای بیمه‌گذار به علت عدم رعایت قوانین و مقررات را در قرارداد پیش‌بینی کند. در این موارد بیمه‌گر باید طبیعت خطا و قوانین و مقرراتی را که عدم رعایت آن موجب عدم پوشش بیمه می‌شود ذکر نماید.

اصطلاحاتی که برای تعیین موارد پوشش بیمه و استثنای آن به کار رفته حائز اهمیت بسیار است و به علت ابهامی که در مورد دایره این مفاهیم ممکن است وجود داشته باشد، در قرارداد بیمه باید این موارد تعریف شود. در این باره حقوق‌دانان و متخصصان بیمه به تشریح اصطلاحات به کار رفته در قراردادهای بیمه پرداخته و سعی نموده‌اند دامنه هر یک از مفاهیم را مشخص کنند. در کتب تخصصی بیمه تفصیل این موارد بخش قابل توجهی از شرح و تفسیر قراردادهای بیمه را به خود اختصاص داده است.

۱. در این باره در حقوق انگلستان مراجعه شود به: قانون شرایط سوء استفاده گرایانه مصوب ۱۹۷۷ و مقررات ۱۹۹۹.

Unfair Contract Terms 1977; Unfair Terms in Consumer Contract Regulations 1999; J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, p. 196 ff.

در حقوق فرانسه مراجعه شود به:

Art. L. 113-1 Code des Assurances, C. J. Berr, Code des Assurances, 8^e éd. 2002, sous l'Art. 113-1, note 15, p. 24 et s.; Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 420 et s., p. 284 et s.

پس از تعیین موضوع و پوشش کلی بیمه (مرحله اول)، استثنای خطر موضوع بیمه می‌تواند به طرق و با عبارات مختلفی صورت گیرد (مرحله دوم):

- پوشش کلیه خطرات به جز...: مطابق این شرط خسارات وارد به مال در مقابل تمامی خطرات پوشش داده شده مگر آنکه ناشی از موارد استثنا شده باشد. لذا برای استفاده از پوشش بیمه، بیمه‌گذار تنها باید وقوع خسارت ناشی از حادثه را ثابت نماید و چنانچه بیمه‌گر مدعی ورود خسارت ناشی از موارد استثنا باشد، باید این امر را اثبات کند.^۱ این شرط منافع بیمه‌گذار را بهتر رعایت می‌کند، چون تمامی خطراتی که حتی در موقع انعقاد قرارداد بیمه به آن فکر نشده است، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد.

- تعیین خطرات تحت پوشش بیمه: در این مورد قرارداد بیمه تنها موارد خاصی را که تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند برمی‌شمرد، لذا به مفهوم مخالف، تمامی موارد و خطراتی که از موارد برشمرده شده خارج شود تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد.

مقولات استثنای پوشش بیمه‌ای: استثنا می‌تواند راجع به مقولات و موضوعات مختلفی باشد:

- گاه استثنا مربوط به برخی حوادث و خطرات است. به عنوان نمونه سرقت توسط اهل منزل از بیمه سرقت منزل و خسارات ناشی از سیل از بیمه خسارات ساختمانی ناشی از آب، ممکن است استثنا شوند.

- گاه برخی اموال یا اشخاص از دایره بیمه خارج می‌شوند. خطر موضوع بیمه موجب خساراتی می‌شود که برخی از خسارات تحت پوشش بیمه قرار گرفته و برخی از آن استثنا شده است. به عنوان مثال، در بیمه آتش‌سوزی محل کار یا زندگی، خسارت ناشی از سوختن پول نقد از پوشش بیمه خارج است. یا در مورد بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (موضوع قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۴۷) خسارات جانی وارد بر خانواده و کارکنان بیمه‌گذار یا خود

1. J. Birds & N. J. Hird, *Birds' Modern insurance Law*, pp. 212-213.

او از پوشش بیمه استثنا شده‌اند.^۱

- در نهایت، گاه عدم رعایت برخی احتیاطها و پیشگیریها از موارد نفی پوشش بیمه به‌شمار آمده است. مثلاً در مورد بیمه سرقت شرط می‌شود که پوشش بیمه در صورتی وجود دارد که اشیای گرانها در گاوصندوق نگهداری شده یا درب محل، چفت و بست ایمنی داشته باشد یا - در مورد محلهای حساسی مثل بانکها یا موزه‌ها - نگهبانی تمام‌وقت و سیستم ایمنی مناسب وجود داشته باشد؛ یا در مورد بیمه آتش‌سوزی کارخانه شرط می‌شود که تجهیزات اطفای حریق مناسب باید در محل ایجاد شده باشد. در تمامی این موارد، بیمه به صورت وسیله‌ای مناسب برای پیشگیری از وقوع حادثه زیانبار عمل می‌کند. درواقع، برای کاهش ریسک بیمه و اقتصادی شدن عملیات بیمه‌ای (که منجر به کاهش حق بیمه شده و برای بیمه‌گذار نیز امری مطلوب است) بیمه‌گر شرایط فوق را برای پیشگیری از وقوع حادثه و یا کاهش خسارات ناشی از آن بر بیمه‌گذاران تحمیل می‌کند. بدون این پیشگیریها، ریسک پوشش بیمه بسیار بالا خواهد بود که به صورت افزایش هزینه و حق بیمه ظهور خواهد کرد، که از طرفی، موجب کاهش مشتریان بیمه و کساد بازار بیمه و ضرر شرکتهای بیمه می‌شود و از طرف دیگر، بار سنگین‌تر مالی را برای پرداخت حق بیمه بر بیمه‌گذاران تحمیل می‌کند و موجب هدر رفتن سرمایه و توان اقتصادی می‌شود. لذا پیش‌بینی شرایط جهت پیشگیری از تحقق خطر یا کاهش آثار آن، در مجموع به نفع بیمه‌گران و بیمه‌گذاران خواهد بود.

۱. ماده ۲ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۴۷ در این باره مقرر می‌دارد: «کلیه اشخاصی که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیانهای بدنی یا مالی می‌شوند از لحاظ این قانون ثالث تلقی می‌شوند، به استثنای اشخاص زیر:

- الف) بیمه‌گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مسئول حادثه،
- ب) کارکنان بیمه‌گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه،
- ج) همسر، پدر، مادر، اولاد، اولاد اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه‌گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه‌ای باشند که راننده یا بیمه‌گذار مسئول حادثه باشد.

بار اثبات دعوی در مورد تحقق استثنای پوشش بیمه: در مواردی که پوشش بیمه یا استثنا بودن آن مورد تردید است، مطابق اصول کلی حاکم بر اثبات دعوی، بار اثبات آنکه خطر تحقق یافته تحت پوشش بیمه قرار دارد بر عهده بیمه‌گذار است. مطابق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی:

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری باشد که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده اوست. لذا بیمه‌گذاری که مدعی تحقق تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت است، علاوه بر اثبات تحقق حادثه باید اثبات نماید که خطر ادعایی تحت پوشش بیمه قرار داشته و بیمه‌گر مکلف به جبران آن است.

در حقوق فرانسه تفاوتی اساسی بین بار اثبات دعوی در مورد استثنای ناشی از عنوان قرارداد بیمه (استثنای مرحله اول) و استثنای که داخل در موضوع و عنوان بیمه قرار می‌گیرد و بیمه‌گر مدعی استثنای آنها مطابق شرایط خاص قراردادی است (استثنای مرحله دوم) وجود دارد. در مورد اول، مطابق اصول کلی و به لحاظ روشن بودن مواردی که خطر ادعایی از عنوان بیمه خارج است بار اثبات خلاف، مطابق قسمت اول ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی این کشور،^۱ بر عهده بیمه‌گذار قرار گرفته است؛^۲ ولی در مورد دوم، بار اثبات عدم پوشش بیمه بنا بر شرط و استثنای قراردادی بر عهده بیمه‌گر نهاده شده است. حقوقدانان و دیوان عالی این کشور در این باره به قسمت دوم ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی^۳ استناد کرده‌اند.^۴

هرچند که در حقوق ایران رویه قضایی در مورد بار اثبات در دعاوی بیمه وجود ندارد (یا حداقل در دسترس نیست)، ولی با توجه به شباهت بین اصول کلی

۱. قسمت اول ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد: «کسی که خواهان اجرای تعهدی است باید وجود تعهد را ثابت کند...».

2. Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 418, p. 284; Perrot, *La preuve en assurance*, RGAT 1961, 21.

۳. قسمت دوم ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی فرانسه مقرر می‌دارد: «در مقابل کسی که مدعی متفی بودن اجرای تعهد است باید انجام تعهد یا متفی بودن تعهد ادعایی را به اثبات رساند».

4. Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 419, p. 284; Cass. Civ. 1°, 15 e 12 Oct. 1980, JCP 1981.II.19611 note BIGOT; Cass. Civ. 1°, 6 Janv. 1982, RGAT 1983, 44.

مذکور در مورد اثبات دعوی در ایران و فرانسه، شاید بتوان به تفکیک مشابهی در حقوق ایران نیز قائل شد.

بخش دوم: حق بیمه

حق بیمه مابه‌ازای خدمات و پوشش بیمه‌ای است و باید توسط بیمه‌گذار پرداخت شود. بررسی حق بیمه از دو نظر حائز اهمیت است: از دید تکنیکی محاسبه میزان حق بیمه با توجه به فراوانی تحقق حادثه موضوع بیمه و خسارت قابل پرداخت صورت می‌گیرد. از آنجا که این بحث در حیطه مدیریت و اقتصاد بیمه جای می‌گیرد، در این نوشتار که به بررسی حقوق بیمه اختصاص یافته به آن نمی‌پردازیم و خوانندگان را به منابع متعدد مدیریت و اقتصاد بیمه ارجاع می‌دهیم.^۱ ولی از دید حقوقی، پرداخت حق بیمه از تعهدات بیمه‌گذار است و از احکام ویژه‌ای تبعیت می‌کند.

همان‌طور که در بحث از اوصاف عقد بیمه آمد، بیمه عقدی معوض است و حق بیمه عوض و علت تعهدات بیمه‌گر به‌شمار می‌رود. همین امر منشأ ایجاد احکامی در عقد بیمه است. از جمله چنانچه تعهدات بیمه‌گر به علتی منتفی شود، تعهد بیمه‌گذار به پرداخت حق بیمه از بین خواهد رفت و چنانچه تمامی حق بیمه را پرداخته باشد به نسبت مدت باقی‌مانده، حق بیمه باید به او عودت شود. مصداق بارز این امر در موردی است که مال موضوع بیمه تلف شود. در این حالت به علت منتفی شدن عقد بیمه (انفساخ عقد) بیمه‌گر مکلف به بازگرداندن مبلغی است که برای پوشش بیمه برای مدت باقی‌مانده عقد دریافت نموده است. البته چنانچه موضوع بیمه به علت حادثه‌ای که تحت پوشش بیمه قرار داشته و با وقوع آن تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت ایجاد شده باشد، موجبی برای عودت حق بیمه وجود ندارد.

۱. از جمله مراجعه شود به: جی. سی. ای. دیکسون، آمار و روشهای مقیاری و کاربرد آن در بیمه بازرگانی، ترجمه محمدحسین پورکاظمی، انتشارات بیمه مرکزی ایران، ۱۳۶۸؛ محمدرضا اناری، روشهای تعیین حق بیمه بر اساس مدل چند وضعیتیتی و تعیین شدتهای انتقال، فصلنامه صنعت بیمه، ش ۷۰، تابستان ۱۳۸۲، ص ۱۷۵-۲۰۰.

ادامه این بحث به بررسی مسائل حقوقی حق بیمه اختصاص یافته است. دو بحث کلی در این باره قابل بررسی است: شرایط و نحوه پرداخت حق بیمه (ر.ک. به مبحث «الف» شرایط و نحوه پرداخت حق بیمه) و احکام عدم پرداخت حق بیمه (ر.ک. به مبحث «ب» ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه).

الف) شرایط و نحوه پرداخت حق بیمه

بیمه‌گذار مکلف به پرداخت حق بیمه مطابق عقد بیمه است. این تکلیف در همه انواع بیمه وجود دارد و در صورت عدم پرداخت، بیمه‌گر می‌تواند اجرای تعهد را بخواهد. تنها استثنای این تکلیف در بیمه عمر است. از آنجا که بیمه عمر بیشتر طبیعت سرمایه‌گذاری دارد، در صورتی که بیمه‌گذار از ادامه پرداخت حق بیمه استنکاف نماید، بیمه‌گر نمی‌تواند او را تکلیف به پرداخت نماید. به عبارتی بیمه‌گذار می‌تواند در هر زمانی که بخواهد سرمایه‌گذاری خود را پایان بخشد. در این صورت تعهد بیمه‌گر نیز، در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه، به پرداخت مبلغ تعیین شده منتفی می‌شود. ولی در مورد مبالغ که تا زمان توقف پرداخت صورت گرفته مطابق شرایط قراردادی عمل می‌شود و بیمه‌گر در شرایطی مکلف به پرداخت وجوهی بابت سرمایه‌گذاری صورت گرفته خواهد بود.^۱

متعهد پرداخت حق بیمه، شخص بیمه‌گذار است. بیمه ممکن است برای حفظ منافع دیگری منعقد شود و یا ذی‌نفع از بیمه شخص ثالثی تعیین شود.^۲ در تمامی این موارد، خود بیمه‌گذار مکلف به پرداخت حق بیمه بوده و تکلیفی بر عهده ذی‌نفع بیمه نخواهد بود. در مواردی که بیمه توسط نماینده یا وکیل منعقد می‌شود، بیمه‌گذار شخص موکل و اصیل است و مطابق اصول تکلیفی بر عهده وکیل و نماینده نیست.

۱. برای تفصیل موضوع به مواد ۴ و ۶ شرایط عمومی بیمه عمر و توضیحات آن مراجعه شود: هادی دستباز، اصول و کلیات بیمه‌های اشخاص، جلد دوم، ص ۱۶ به بعد.
۲. رجوع کنید به: مبحث «سمت در انعقاد عقد بیمه و نفع بیمه‌ای» در همین کتاب، ص ۵۱.

در صورت انتقال بیمه به شخص ثالث، منتقل الیه مکلف به پرداخت باقی مانده اقساط حق بیمه خواهد بود.

زمان پرداخت حق بیمه همان است که در قرارداد بیمه تعیین شده است. با انعقاد عقد، تکلیف بیمه گذار به پرداخت کل حق بیمه ایجاد می شود و لذا در صورت عدم تعیین موعد، بیمه گذار مکلف است کل حق بیمه را نقداً بپردازد.^۲ بسیاری از قراردادهای بیمه برای مدت یک سال منعقد می شود و ممکن است برای پرداخت حق بیمه اقساط چند ماهه ای تعیین گردد.

پرداخت حق بیمه به طرق مختلفی ممکن است صورت گیرد: پرداخت نقدی؛ صدور چک، واریز به حساب یا غیر آن. در صورتی که پرداخت حق بیمه به وسیله چک صورت گیرد، حق بیمه در صورتی پرداخت شده محسوب می شود که چک کارسازی شود. در صورتی که چک فاقد اعتبار و بلامحل باشد، در حکم عدم پرداخت حق بیمه محسوب شده و کلیه احکام عدم پرداخت حق بیمه جاری خواهد بود.^۳ در واقع در این موارد شروع آثار عقد بیمه معلق بر کارسازی وجه چک است.

۱. در این باره مراجعه شود به: مباحث آتی در مورد انتقال موضوع بیمه به اشخاص ثالث، ص ۱۴۷ به بعد.

۲. نظیر این موضوع در عقد اجاره دیده می شود. در اجاره، مانند بیمه، تعهدات و خدمات متعهد در طول زمان اجاره امتداد دارد، ولی کل اجاره بها از زمان انعقاد اجاره، بر عهده مستأجر ثابت می شود. در این باره بند ۳ ماده ۴۹۰ قانون مدنی مقرر می نماید: «مستأجر باید مال الاجاره را در مواعیدی که بین طرفین مقرر است تأدیه کند، و در صورت عدم تعیین موعد، نقداً بپردازد».

۳. به نظر می رسد چک بلامحلی که در مقام پرداخت تعهد صادر شده در تمامی موارد در حکم عدم پرداخت و عدم انجام تعهد است. لذا در هر مورد (با توجه به طبیعت رابطه حقوقی و احکام ویژه آن) احکام خاص عدم اجرای تعهد جاری خواهد بود. این نظر در مقابل نظر کسانی است که قبول چک را به مثابه انجام تعهد قراردادی می دانند و در صورت عدم کارسازی وجه آن، تنها راه را پیگیری مراحل الزام به پرداخت وجه چک می دانند. در مورد تفصیل نظرات و توجیه نظر اول مراجعه کنید به: ربیعا اسکینی، حقوق تجارت: برات، سفته، قبض، انبار، اسناد در وجه حامل و چک، انتشارات سمت، چاپ سوم، ۱۳۷۳، ص ۶ و ۲۲۱.

به هر حال صرف نظر از حکم کلی در دیگر عقود، در عقد بیمه، قبول چک در مقام ←

لذا چنانچه بیمه گر به تصور صحت، چکی را برای پرداخت حق بیمه پذیرفته و بر همین اساس تاریخ شروع عقد را از زمان انعقاد (و نه وصول چک) تعیین نموده، ولی بعداً مشخص شود چک بلامحل بوده، عقد از همان ابتدا به نحو صحیح جریان نیافته است. این شرط تعلیق به طور ضمنی از خصوصیات عقد بیمه و شرایط حاکم بر پذیرش چک استفهام می شود و لزومی به تصریح در عقد ندارد.

ب) ضمانت اجرای عدم پرداخت حق بیمه

قانون حکم خاصی را در مورد عدم پرداخت حق بیمه پیش بینی نکرده است. لذا در این مورد باید به اصول کلی عدم پرداخت و عدم انجام تعهدات قراردادی مقرر در قانون مدنی مراجعه کرد. از طرفی، با توجه به آنکه پرداخت حق بیمه تعهد به فعل محسوب می شود، مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون مدنی حاکم است. این مواد مقرر می دارند: ماده ۲۳۷. هرگاه شرایط ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به اجرای شرط شده است باید آن را بجا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

ماده ۲۳۹. هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

از طرف دیگر، از آنجا که عقد بیمه عقدی معوض است و پرداخت حق بیمه یکی از عوضین عقد به شمار می رود، مطابق اصول کلی حاکم بر عقود معوض، مادام که بیمه گذار به تعهد خود - پرداخت حق بیمه - عمل نکرده، بیمه گر نیز

→ پرداخت حق بیمه به هیچ وجه در حکم پرداخت نیست و در صورت بلامحل بودن چک، احکام ویژه عدم پرداخت حق بیمه اعمال می شود. علت این امر را باید در عدم تعادل دو تعهد بیمه گر و بیمه گذار و نقش عمده گذشت زمان و جریان امور به ضرر بیمه گری که وجه حق بیمه را دریافت نموده جستجو کرد. در فرانسه دادگاهها و دکترین به اتفاق به این حکم اعتقاد دارند و عدم وصول وجه چک را کاشف از عدم جریان صحیح عقد از همان ابتدا و انفساخ عقد می دانند. همچنین مراجعه شود به:

می‌تواند از اجرای تعهدات خود استنکاف نماید.

ولی هیچ‌یک از احکام فوق در مورد بیمه، راه‌حل مطلوب و مناسبی نیست: رضایی بودن عقد بیمه ایجاب می‌نماید که به محض انعقاد عقد - و صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه - تعهدات بیمه‌گر به وجود آید و در صورت وقوع حادثه، تکلیف او به جبران خسارت تحقق یابد. در این شرایط استناد به حق حبس بی‌فایده خواهد بود؛ چون معمولاً مبلغ جبران خسارت از مبلغ حق بیمه به مراتب بیشتر است و در شرایط ایجاد شده، بیمه‌گذار برای دریافت خسارت حاضر خواهد بود حق بیمه تعیین شده را بپردازد و با این عمل حق حبس بیمه‌گر را ساقط نماید. همچنین توسل به حکم ماده ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون مدنی و مراجعه به دادگاه مؤثر و مطلوب نیست چون مراجعه به دادگاه و الزام بیمه‌گذار مستلزم صرف وقت بسیار است و مادام که قرارداد با مجوز دادگاه فسخ نشده تعهد بیمه‌گر وجود دارد و در صورت وقوع حادثه وی مکلف به جبران خسارت خواهد بود. علاوه بر این مراجعه به دادگاه مستلزم صرف هزینه قابل توجهی است، به نحوی که برای بیمه‌گذار تمسک به این راه حل غیر اقتصادی می‌باشد.

با توجه به مشکلات فوق، بیمه‌گر باید راه دیگری را در پیش گیرد. در عمل برای اجتناب از مشکلات مذکور، شرکت‌های بیمه دو راه حل را پی می‌گیرند: از طرفی، مادام که حق بیمه پرداخت نشده، از تحویل قرارداد بیمه به بیمه‌گذار امتناع می‌نمایند. بدین وسیله مادام که حق بیمه پرداخت نشده، عملاً بیمه آغاز نمی‌شود و موجبی برای تعهد بیمه‌گر وجود نخواهد داشت.^۱ از طرف دیگر، در مواردی که پرداخت حق بیمه به صورت اقساط در نظر گرفته شده، معمولاً در قراردادهای بیمه شرط تعلیق یا شرط فسخ بیمه پیش‌بینی می‌شود. در صورت وجود شرط تعلیق، از زمان سررسید قسط حق بیمه و عدم پرداخت آن، قرارداد بیمه معلق می‌شود و بالطبع در مدت تعلیق، چنانچه خطر موضوع عقد تحقق یابد، بیمه‌گر تعهدی به جبران

۱. همین ملاحظه سبب شد که در بحث مذکور در فوق درباره پرداخت حق بیمه به وسیله چک و عدم کارسازی وجه چک، نظریه تعلیق عقد و منتفی بودن تعهدات بیمه‌گر پذیرفته شود.

خسارت نخواهد داشت. ولی چنانچه در قرارداد بیمه شرط تعلیق لحاظ نشده و تنها برای بیمه‌گر خیار تخلف شرط (پرداخت حق بیمه) در نظر گرفته شده باشد، مادام که بیمه‌گر از این شرط استفاده نکرده و قرارداد را فسخ نکرده باشد، علی‌رغم عدم پرداخت قسط حق بیمه، قرارداد ادامه داشته و تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت در مدت باقی‌مانده از قرارداد وجود خواهد داشت. با این توضیحات مشخص می‌شود که شرط تعلیق عقد بر پرداخت اقساط بیمه، حقوق بیمه‌گر را بهتر و منطقی‌تر تأمین می‌کند.

در عمل، در بسیاری از قراردادهای بیمه که توسط شورای عالی بیمه تهیه شده، به جای شرط تعلیق، تنها حق فسخ (خیار تخلف شرط) در مورد عدم پرداخت حق بیمه یا اقساط آن پیش‌بینی شده است.^۱ در مواردی که در عقد شرط تعلیق شده باشد، چنانچه بیمه‌گذار در موعد مقرر اقساط حق بیمه را نپردازد، مطابق شرط، تعهدات بیمه‌گر از همان زمان معلق خواهد بود و در صورت بروز حادثه موضوع بیمه در مدت تعلیق، تعهدی به جبران خسارت نخواهد داشت. اگر بیمه‌گذار اقساط عقب‌افتاده را پرداخت نماید، از زمان پرداخت مجدداً بیمه برقرار خواهد شد، بدون آنکه این پرداخت اثر قهقرایی داشته و تأثیری بر تعلیق تعهدات بیمه‌گر در مدت عدم پرداخت داشته باشد. تعلیق مذکور مانع از آن نیست که تعهد بیمه‌گذار به پرداخت حق بیمه کماکان ادامه یابد. در این شرایط بیمه‌گر می‌تواند برای دریافت تمامی یا بعضی از حق بیمه پرداخت نشده به دادگاه مراجعه و پرداخت حق بیمه را تقاضا نماید، هر چند که در مدت سپری شده، با توجه به شرط تعلیق، تعهدی به جبران خسارت نداشته است.

ذکر نکته‌ای برای رفع ابهام و اشتباه احتمالی در مورد مدت پوشش بیمه در این شرایط مفید است. معمولاً سررسید اقساط حق بیمه با مدت پوشش بیمه برای قسط پرداختی انطباق ندارد. به عنوان مثال، در مورد بیمه یک‌ساله، پرداخت حق بیمه در چند ماه اول سال پیش‌بینی می‌شود: مثلاً پرداخت حق بیمه سالانه در چهار قسط با

۱. موارد درج شرط تعلیق یا تنها حق فسخ در شرایط عمومی قراردادهای بیمه تهیه شده توسط شورای عالی بیمه قبلاً ذیل بحث زمان شروع پوشش بیمه، در مبحث زمان و نحوه انعقاد عقد بیمه در مقدمه این کتاب آمده است.

سررسید چهار ماه اول از زمان شروع حق بیمه در نظر گرفته می شود. در نگاه اول می تواند چنین تصور شود که پرداخت هر قسط از حق بیمه در مقابل پوشش ۳ ماه بیمه کفایت می کند و لذا به نسبت پرداخت تعداد اقساط بیمه ضرب در ۳ پوشش بیمه باید وجود داشته باشد و تعلیق پس از سپری شدن این مدت صورت گیرد (مثلاً اگر ۲ قسط از ۴ قسط حق بیمه پرداخت شده، به مدت ۶ ماه پوشش بیمه ای وجود داشته باشد). ولی این تصویری باطل و اشتباه است. در مواردی که شرط تعلیق پیش بینی شده، تعلیق عقد به محض فرا رسیدن زمان پرداخت قسط و عدم پرداخت تحقق می یابد و حق بیمه دریافتی را نباید با نسبتهای ریاضی مذکور برای مدت پس از این مدت منبع اثری دانست (در مثال فوق از زمان سررسید قسط سوم یعنی از ماه سوم عقد بیمه به حالت تعلیق درمی آید). این حکم کاملاً منطبق با شرط قراردادی است و برای حفظ حقوق بیمه گر که محاسبات خود را بر مبنای پرداخت حق بیمه ها استوار کرده امری مؤثر و منطقی است.

در عمل شرکتهای بیمه برای مقابله با عدم پرداخت اقساط توسط بیمه گذار معمولاً شرط پرداخت نسبی را در شرایط خصوصی بیمه می گنجانند. مطابق این شرط، در صورت عدم پرداخت تمامی و یا تعدادی از اقساط حق بیمه، در صورت بروز خسارت تعهد بیمه گر در پرداخت خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به کل حق بیمه ای که می بایست تا زمان بروز خسارت پرداخت می شد خواهد بود. بدین نحو چنانچه بیمه گذار قسط اول حق بیمه را نپرداخته باشد، عملاً حقی به جبران خسارت نخواهد داشت و در صورت عدم پرداخت اقساط بعدی، تعهد بیمه گر به نسبت اقساط پرداختی به اقساطی که زمان پرداخت آن فرا رسیده و هنوز پرداخت نشده است کاهش می یابد. به این نحو، با گنجاندن این شرط خصوصی، به نظر، راه حل عادلانه ای برای ایجاد تعادل بین تعهدات بیمه گر و بیمه گذار و ضمانت اجرای مناسبی برای انجام تعهد پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار در عقود بیمه تعیبه شده است.

بخش سوم: وقوع حادثه برای موضوع بیمه

بحث از وقوع حادثه وقتی مطرح می شود که خطر تحت پوشش بیمه، موضوع قرارداد

بیمه صحیح و در جریان اجرا، تحقق یابد. چنانچه حادثه تحت پوشش بیمه نباشد، موضوع دلیل مباحث خطر و استثنای آن مورد بررسی قرار می گیرد. مسائل راجع به قرارداد باطل نیز باید در بحث از انعقاد قرارداد و ضمانت اجرای عدم اعلام ریسک بررسی شود. نهایتاً مسائل مربوط به تعلیق عقد عمدتاً در بحث از پرداخت حق بیمه مطرح می گردد. در تمامی این موارد نوبت به مباحث و احکام وقوع خسارت نمی رسد. در پی وقوع حادثه موضوع پوشش بیمه، وظایفی برای بیمه گذار (ر.ک. به مبحث «الف» وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه) و تعهداتی برای بیمه گر (ر.ک. به مبحث «ب» وظایف بیمه گر در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه) ایجاد می شود؛ عمده ترین تعهد بیمه گر پرداخت تعهدات بیمه ای است که هدف نهایی تأسیس بیمه محسوب می شود.

۱- اعلام وقوع حادثه به بیمه گر
۲- اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت

الف) وظایف بیمه گذار در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه

ماده ۱۵ قانون بیمه دو وظیفه عمده را بر عهده بیمه گذار قرار داده است:

۱. اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت،

۲. اعلام وقوع حادثه به بیمه گر.

علاوه بر موارد فوق، شرایط قرارداد بیمه می تواند وظایف دیگری را در مورد وقوع حادثه برای بیمه گذار تعیین نماید. به عنوان مثال (در بیمه اموال)، بیمه گذار باید فهرست اموال خسارت دیده و برآورد قیمت آنها و مستندات هر یک را به بیمه گر تحویل دهد؛ در مورد سرقت، بیمه گذار باید قبلاً وقوع سرقت را به مقامات انتظامی و قضایی اعلام کرده شکایت خود را در این باره طرح کرده باشد و گواهی مربوطه را همراه اعلام سرقت به بیمه گر تحویل دهد؛ در مورد خسارات بدنی، بیمه گذار برای برآورد و تأیید خسارات جانی وارده به پزشک معتمد بیمه مراجعه کند و

معمولاً ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات قراردادی در خود قرارداد باید لحاظ شود و در معمول موارد ضمانت اجرای مشابه عدم اعلام به موقع بروز حادثه برای آنها پیش بینی شده است.

در مورد وظایف قانونی، ملاحظات حقوقی متفاوتی در مورد وظیفه بیمه گذار در جلوگیری از ایجاد، توسعه و افزایش خسارت (ر.ک. به مبحث «۱. اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت») و اعلام بروز حادثه موضوع بیمه (ر.ک. به مبحث «۲. اعلام وقوع حادثه به بیمه گر») و ضمانت اجرای آن وجود دارد که در ادامه به آنها پرداخته می شود.

۱. اقدام برای جلوگیری از توسعه و افزایش خسارت

ماده ۱۵ قانون بیمه، بیمه گذار را موظف نموده که میساعی خود را برای عدم تحقق حادثه مبذول دارد و در صورت وقوع حادثه اقدامات شایسته و متعارف را برای جلوگیری از گسترش خسارت انجام دهد. مطابق این ماده:

بیمه گذار باید برای جلوگیری از خسارت، مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و در صورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل

آورد...

ماده ۱۵ ناظر به اصل کلی در حقوق تعهدات است که حقوقدانان ایرانی از آن به قاعده مقابله با خسارت تعبیر نموده اند و ماده فوق تنها موردی است که به صراحت به این قاعده اشاره کرده و آثار آن را بیان نموده است. از این رو با توجهی که در سالهای اخیر به قاعده مقابله با خسارت شده، حقوقدانان توجه خاصی به این ماده قانون بیمه نموده اند.^۱

این قاعده عمدتاً در حقوق کامن لو با عنوان Mitigation of Damages مطرح شده و توسعه یافته است و در حقوق فرانسه به شکل فوق وجود ندارد و قانون بیمه فرانسه نیز اشاره ای به آن نکرده است.

۱. برای بحث تفصیلی از مفاد و ابعاد و احکام مختلف قاعده مقابله با خسارت که مصداق بارز آن ماده ۱۵ قانون بیمه است مراجعه شود به: دکتر مهربان داراب پور، قاعده مقابله با خسارت، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۷؛ سیدمحسن سادات اخوی، تکلیف زیان دیده به کاستن از زیان، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، در رشته حقوق خصوصی، ۱۳۸۰.

مبنا و آثار قاعده مقابله با خسارت را باید در رابطه استناد بین فعل زیانبار و خسارت وارده و نقش زیان دیده در تحقق خسارت یا توسعه آن جستجو نمود. درواقع، چنانچه حادثه ای در شرف وقوع باشد، افراد باید به نحو معقول با آن مقابله نموده و حتی المقدور جلوی وقوع آن را بگیرند و چنانچه حادثه واقع شد، رفتار معقول و مورد انتظار آن است که زیان دیده سعی خود را برای جلوگیری از توسعه خسارت مبذول دارد. در این موارد چنانچه زیان دیده به علت آنکه خسارت را دیگری ایجاد نموده و مطابق اصول مسئولیت مدنی، دیگری مسئول پرداخت خواهد بود، از اقدامات منطقی و معمولی ای که هر کس برای جلوگیری از ایجاد حادثه یا توسعه خسارت انجام می دهد امتناع نماید، بخشی از خسارات مذکور به خود زیان دیده مستند خواهد شد. لذا علی رغم آنکه منشأ ایجاد حادثه و خسارت، دیگری بوده و مطابق اصول کلی مسئولیت قهری یا قراردادی، دیگری مسئول جبران خسارت خواهد بود، ولی این امر سبب بی مسئولیتی زیان دیده نمی شود و او نیز باید مساعی معقول خود را برای جلوگیری از بروز و توسعه خسارت معمول دارد و الا تا میزانی که می توانست در حد امکان و معقول از حادثه یا توسعه آن خودداری کند، حقی به جبران خسارت و طلب مسئولیت نخواهد داشت.

ابعاد مختلف قاعده مقابله با خسارت در ماده ۱۵ به صراحت آمده است. بیمه گذار نمی تواند به علت آنکه برای مال پوشش بیمه اخذ کرده، از انجام مراقبت های لازم برای حفظ مال و عدم تحقق خسارت امتناع نماید و یا در مواردی که حادثه در شرف وقوع است و او با عملیات متعارفی می تواند جلوی وقوع حادثه و خسارت را بگیرد، از این امر امتناع کند. همچنین در صورتی که حادثه واقع شده و بیمه گذار می تواند میزان خسارت را تقلیل داده و از توسعه آن خودداری کند، مکلف است تمام مساعی معقول و متعارف خود را (آن چنان که اگر بیمه ای اخذ نکرده بود) مبذول دارد.^۱

قانون، ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف فوق را مشخص نکرده است و معلوم نیست اگر بیمه گذار به مقابله با خسارت نپردازد، چه خللی به حق او نسبت به غرامات

۱. ایزدپناه، جزوه درس حقوق بیمه، دانشگاه امام صادق (ع)، ص ۷۳ به بعد؛ آیت کریمی، کلیات بیمه، ص ۱۱۱ به بعد.

بیمه‌ای ایجاد می‌شود. لذا راه حل را باید با تحلیل قاعده مقابله با خسارت و اصول بیمه‌ای جستجو کرد. مطابق قواعد عمومی و تفصیل بحث مقابله با خسارات، چنانچه زیان دیده از انجام تکالیف معقول و متعارف فوق امتناع نمایند، خساراتی که می‌توانست با اقدام او تحقق نیابد یا کاهش یابد مستند به فعل خود او خواهد شد و متوجه مسئول حادثه نخواهد بود. چنانچه زیان دیده با توجه و علم و اطلاع و به منظور سنگین شدن بار مسئول حادثه از عمل خودداری کرده باشد، ترک فعل او در مقابله عمدی محسوب می‌شود. در غیر این صورت و چنانچه ترک فعل زیان دیده بدون توجه و در اثر مسامحه رخ داده باشد، عدم مقابله غیر عمدی و در اثر تقصیر زیان دیده محسوب خواهد شد. لذا در مورد ضمانت اجرای رفتار بیمه گذار در مخالفت با تکالیف مقرر در ماده ۱۵ قانون بیمه، در مورد ترک عمدی فعل با توجه به آنکه خسارت وارده به عمد بیمه گذار مستند می‌شود به نظر می‌رسد خساراتی که قابل پیشگیری بوده قابل پرداخت نخواهد بود، ولی چنانچه بیمه گذار در عدم انجام تعهدات خود عمدی نداشته و قرارداد بیمه نیز تقصیر و مسامحه بیمه گذار را تحت پوشش قرار داده، بیمه گر مکلف به جبران خسارت وارده خواهد بود و نمی‌تواند به استناد ماده ۱۵ از انجام تعهدات قراردادی امتناع نماید. در این باره شروط قراردادی نقش تعیین کننده‌ای دارند.

در نهایت، از آنجا که مقابله با خسارت ممکن است هزینه‌ای دربر داشته باشد و با توجه به آنکه مقابله در جهت حفظ منافع بیمه گر در عدم تحقق حادثه یا جلوگیری از توسعه آن است، می‌تواند موجب کاهش غراماتی شود که پرداخت آن بر عهده بیمه گر است. قانون مطابق اصول کلی حاکم بر قاعده مقابله با خسارات مقرر نموده که پرداخت هزینه‌های انجام شده به شرط آنکه در حد معقول و متعارف صورت گرفته باشد بر عهده بیمه گر قرار دارد.

مخارجی که بیمه گذار برای جلوگیری از توسعه خسارات [تقبل] می‌نماید بر فرض که منتج به نتیجه نشود به عهده بیمه گر خواهد بود ولی هرگاه بین طرفین در موضوع لزوم مخارج مزبور یا تناسب آن با موضوع بیمه اختلافی ایجاد شود حل اختلاف به حکم یا محکمه رجوع می‌شود.

نکته قابل ذکر در مورد هزینه‌های جلوگیری از توسعه خسارت آن است که

تکلیف بیمه گر به پرداخت این هزینه‌ها مشروط به مفید واقع شدن آنها و جلوگیری عملی از وقوع و توسعه خسارت نیست، بلکه به شرط آنکه به نحو منطقی و متعارف صورت گرفته باشد تأمین آنها بر عهده بیمه گر خواهد بود هرچند که مفید واقع نشده و موجب جلوگیری از وقوع یا توسعه خسارت نشده باشد. این حکم با منطق حقوقی قاعده مقابله با خسارت کاملاً سازگار است و به عنوان حکم کلی در تمامی موارد اجرای قاعده پذیرفته شده است.^۱

۲. اعلام وقوع حادثه به بیمه گر ظرف مدت ۵ روز

مطابق ماده ۱۵ قانون بیمه:

بیمه گذار باید... اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود از وقوع حادثه، بیمه گر را مطلع سازد و الا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه بیمه گذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است...

(اعلام حادثه) از اساسی ترین وظایف بیمه گذار است و اختلال در انجام آن می‌تواند پوشش بیمه‌ای را که مطابق قانون و قرارداد ایجاد شده از بین ببرد. اهمیت این امر ناشی از آن است که بیمه گر بار نهایی جبران خسارت و پرداخت را تحمل می‌کند و لذا باید در اسرع وقت ممکن در جریان وقوع حادثه‌ای که تعهدات او را در پی خواهد داشت قرار گیرد تا قبل از محو آثار و نشانه‌های حادثه بتواند از کم و کیف آن آگاهی یابد و به بررسی خسارت بپردازد. بدین نحو بیمه گر امکان خواهد یافت، از طرفی، در مورد واقعی بودن حادثه و یا تبانی و تقلبی بودن آن تحقیق مؤثر کند و از طرف دیگر، در مورد بیمه اموال، اسناد و مدارکی را که برای حفظ حقوق خود و پیگیری بعدی موضوع علیه مسئول ایراد خسارت لازم است فراهم آورد.^۲

لذا نکات مختلفی در مورد نحوه و مدت اعلام و همچنین ضمانت اجرای عدم اعلام صحیح باید مورد توجه قرار گیرد.

۱. مراجعه شود به: مهاباد داراب پور، همان، ص ۳۲ به بعد؛ سادات اخوی، همان، ص ۱۶۳ به بعد.

۲. در بحث از قائم مقامی در بیمه‌های خسارات به این موضوع به تفصیل خواهیم پرداخت.

نحوه اعلام وقوع حادثه

قانون نحوه خاصی را برای اعلام حادثه مقرر ننموده و قراردادهای بیمه نیز علی‌الاصول فرم خاصی را بر بیمه‌گذار تحمیل نمی‌کنند. لذا بیمه‌گذار می‌تواند به هر نحو مقتضی (اعلام شفاهی، اعلام کتبی به وسیله نامه، تلگراف، لِمابر و...) وقوع حادثه موضوع بیمه را به اطلاع بیمه‌گر برساند. ولی از آنجا که اعلام یا عدم اعلام قانونی آثار مهمی در روابط بیمه‌ای و تعهدات طرفین دارد، مقتضی است که بیمه‌گذار حادثه را به نحوی اعلام کند که دلیل متقنی برای اثبات (در صورت بروز اختلاف) آنکه وقوع حادثه در چه تاریخی و به چه نحوی به بیمه‌گر اعلام شده در اختیار داشته باشد. این موضوع با اخذ رسیدی از مقام دریافت‌کننده اعلام و یا گواهی ارسال توسط مراجع ذی‌ربط (پست) و... تحقق می‌یابد.

قانون همچنین در مورد فردی که می‌توان وقوع حادثه را به اطلاع او رساند توضیحی نداده است، در حالی که سؤالات متعددی در این باره مطرح است: اعلام به بیمه‌گر به چه معناست؟ آیا بیمه‌گذار باید مراتب را به مرکز اصلی شرکت بیمه اعلام کند یا اعلام به نمایندگان بیمه در مرکز و شهرستانها کافی خواهد بود؟ آیا اعلام به دلالان بیمه نیز در حکم اعلام به بیمه‌گر محسوب می‌شود؟ در مواردی که بیمه‌گذار در سفر به سر می‌برد نحوه اعلام به چه صورت است؟

در قراردادهای بیمه معمولاً نشانی و شماره تلفن محل‌هایی برای تماس و یا مراجعه تعیین شده است که بیمه‌گذار می‌تواند به این مراکز، که متعلق به بیمه‌گر است، وقوع حادثه را اعلام کند. علاوه بر این، در مواردی که عقد بیمه به واسطه نماینده بیمه منعقد شده است، بیمه‌گذار می‌تواند وقوع حادثه را به اطلاع همان نماینده برساند و این اعلام در حکم اعلام به بیمه‌گر محسوب خواهد شد. هرچند که در این باره تصریح قانونی وجود ندارد ولی سمت نمایندگی در قرارداد بیمه تنها مربوط به انعقاد بیمه نمی‌شود و در مراحل مختلف اجرای قرارداد نیز جریان دارد. در عمل نیز نمایندگان بیمه محل رجوع مسائل مختلف بیمه‌گذار محسوب شده و اعلام حادثه را از بیمه‌گذار پذیرفته و آن را به شرکت بیمه منتقل می‌کنند. ولی

به‌سختی می‌توان اعلام به دیگر نمایندگان بیمه را که در انعقاد قرارداد نقشی نداشته‌اند، در حکم اعلام به بیمه‌گر پذیرفت. به هر حال حکم قانونی خاصی در این باره وجود ندارد و رویه مشخص و مسلمی نیز نزد شرکتهای بیمه ایجاد نشده است و در وضعیت فعلی تنها اعلام به شرکت بیمه و نماینده واسطه انعقاد قرارداد اعلامی قانونی و مکفی محسوب می‌شود. ولی این وضعیت به هیچ وجه مطلوب نیست و به‌خصوص بیمه‌گذاری که در سفر به سر می‌برد و به شرکت بیمه و شعب آن یا نماینده واسطه عقد دسترسی ندارد، با مشکلات بسیاری در این باره مواجه شده و ممکن است تأخیر موجب تضییع حقوق او شود. لذا شایسته است در اصلاحات آینده قانون بیمه یا در مصوبات شورای عالی بیمه این موضوع مد نظر قرار گیرد و راه حل شایسته‌ای در این باره پیش‌بینی شود.

در موردی که عقد بیمه به واسطه دلال بیمه منعقد شده باشد، به نظر اعلام به دلال نمی‌تواند در حکم اعلام به بیمه‌گر محسوب شده و از بیمه‌گذار سلب مسئولیت کند. درواقع، همان‌طور که در بحث مربوط اشاره شد، دلال بیمه نماینده بیمه‌گر محسوب نمی‌شود، بلکه موقعیت او بیشتر به نماینده بیمه‌گذار نزدیک است. لذا به علت فقدان سمت، اعلام به وی اعلام به بیمه‌گر محسوب نخواهد شد. ولی ممکن است دلال بیمه اعلام حادثه را از بیمه‌گذار بپذیرد و شخصاً متعهد به انتقال آن به بیمه‌گر شود. در این مورد دلال موضوع را از طرف (یا به وکالت) بیمه‌گذار به اطلاع بیمه‌گر می‌رساند. لذا در صورتی که دلال در انجام تعهدی که پذیرفته تعلل کند و به علت تأخیر بیمه‌گر از پرداخت تمام یا بخشی از تعهدات بیمه‌ای امتناع نماید و به این نحو خسارتی به بیمه‌گذار وارد شود، خود او به علت کوتاهی در انجام تعهد نسبت به بیمه‌گذار مسئولیت خواهد داشت و این امر تأثیری بر حقوق و تکالیف بیمه‌گر نخواهد داشت.

در مورد شخصی که مکلف به اعلام وقوع حادثه است، در اکثر موارد اختلاف و مشکلی وجود ندارد: به تصریح قانون این تکلیف بر عهده بیمه‌گذار قرار دارد. ولی در مواردی که ذی‌نفع بیمه شخص دیگری است و بیمه‌گذار قرارداد را به نفع ثالث منعقد کرده است (مثل مورد خدمات ارائه شده توسط انبارهای عمومی)

علاوه بر بیمه گذار، ذی نفع بیمه نیز می تواند مراتب را به بیمه گر اعلام کند تا در صورت تعلل بیمه گذار از خطر نفی پوشش بیمه جلوگیری کند.

ولی موضوع در مورد بیمه عمر متفاوت است. در این بیمه تحقق حادثه موضوع بیمه در صورت فقدان بیمه گذار است، لذا اعلام حادثه توسط بیمه گذار منتفی است. در این مورد به نظر حکم ماده ۱۵ موضوعیتی نخواهد داشت و عدم اعلام حادثه خللی به تعهدات بیمه گر وارد نخواهد آورد. این حکم با توجه به منظور ماده ۱۵، که حفظ حقوق بیمه گر در حفظ حقوق خود در مراجعه به اشخاص ثالث یا واقعی بودن حادثه است، سازگاری کامل دارد. درواقع در پی فوت بیمه گذار، مقامات رسمی (اداره ثبت احوال، احتمالاً پزشکی قانونی، مراکز کفن و دفن و در موارد مشکوک پلیس و مقامات قضایی) دخالت می کنند و لذا تقلب و ساختگی بودن حادثه علی الاصول منتفی است. همچنین موارد استثنای پوشش بیمه عمر، همچون مورد خودکشی و قتل توسط ذی نفع بیمه، بسیار نادر است و در این موارد نیز مقامات رسمی و پلیس وارد شده و تحقیقات لازم را در غیاب بیمه گر انجام می دهند. همچنین در بیمه عمر، به علت طبیعت سرمایه گذاری آن، مراجعه شرکت بیمه به مسئولین حادثه موضوعیت ندارد و لذا دخالت بیمه گر برای حفظ دلایلی برای دعوی بعدی منتفی است.^۱

ولی در شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص (انفرادی) - موضوع آیین نامه شماره ۲۳ مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۲ شورای عالی بیمه - نکته ای درباره اعلام وقوع حادثه منجر به فوت بیمه شده وجود دارد که صحت و قابلیت عمل به آن محل ایراد است. درواقع در ماده ۲۰ این آیین نامه چنین آمده است:

ماده ۲۰. وظایف بیمه شده، بیمه گذار و ذی نفع در صورت وقوع حادثه:

ب) در صورت فوت بیمه شده، بیمه گذار و یا ذی نفع مراتب را باید در اسرع وقت، حداکثر ظرف (دو هفته) از تاریخ فوت کتباً به اطلاع بیمه گر برسانند. مگر اینکه ثابت نمایند به علت خارج از اراده خود قادر به اعلام نبوده اند.

۲۰
ماده

۱. همچنان که در بحث قائم مقامی خواهد آمد، دعوی بیمه گر علیه مسئول حادثه در مورد بیمه اشخاص و بیمه عمر منتفی است.

در تعریف مفاهیم مذکور در همین آیین نامه آمده است:

ماده ۳. بیمه گذار: بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که مشخصات نامبرده در این بیمه نامه ذکر گردیده و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید.
ماده ۴. بیمه شده: بیمه شده شخصی است که احتمال تحقق خطر یا خطرات مشمول این بیمه نامه، برای او موجب انعقاد بیمه نامه گردیده و مشخصات نامبرده در این بیمه نامه ذکر شده است.

ماده ۵. ذی نفع: ذی نفع شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اند که بیمه نامه به نفع آنها منعقد شده و مشخصات آنان در این بیمه نامه ذکر گردیده است.

در موردی که بیمه شده شخصی غیر از بیمه گذار است، مشکلی در مورد تکلیف بیمه گذار به اعلام حادثه وجود ندارد، ولی مشکل در موردی است که بیمه گذار و بیمه شده یکی باشند و لذا تکلیف اعلام متوجه ذی نفع شود. در بسیاری موارد ذی نفع از وجود بیمه و شرط ضمن آن راجع به تکلیف او به اعلام اطلاع ندارد. این امر از مصادیق بارز مواردی است که مطابق شرط «ذی نفع... به علت خارج از اراده خود قادر به اعلام نبوده» است. حتی در مواردی که ذی نفع از این موارد مطلع است، مشکل در آن است که ورود ذی نفع در قرارداد بدون اراده و اذن او صورت می گیرد و متعهد و متعهدله قرارداد، بیمه گر و بیمه گذارند و در این ضمن شرط به نفع ثالث برای ذی نفع در نظر گرفته شده است و ذی نفع متعهد به انجام فعلی نمی شود. حال پذیرفتن آنکه بدون قبول تعهدی، عدم اعلام توسط ذی نفع بتواند موجب منتفی شدن یا حتی کاهش تعهد بیمه گر، که با وقوع حادثه محقق شده در پرداخت شود، از نظر حقوقی با مشکل مواجه است. لذا در مورد صحت حکم آیین نامه در تبصره ماده ۲۰ همان بیمه نامه، که مقرر می دارد:

در صورتی که بیمه گذار، بیمه شده و یا ذی نفع تکلیف مقرر در این ماده را انجام ندهند، بیمه گر می تواند ضرر و زیان وارده به لحاظ عدم اجرای تکلیف مزبور را از تعهدات قابل پرداخت خود کسر نماید.

باید تردید نمود. چون اساساً تکلیفی بدون رضایت و خواست ذی نفع متوجه او نمی شود تا آثار عدم انجام تکلیف موردی داشته باشد.

فرصت اعلام وقوع حادثه ← روز از زمان اطلاع از حادثه

ماده ۱۵ قانون بیمه فرصت اعلام حادثه را حداکثر ظرف ۵ روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه تعیین کرده است، و نه از زمان وقوع حادثه. هرچند که مطلوب بیمه گر برای حفظ حقوق و پیگیری موضوع آن است که شروع مهلت از زمان بروز حادثه باشد، ولی این امر می تواند در مواردی تکلیف مالا یطاق برای بیمه گذار محسوب شود. در مواردی خود بیمه گذار پس از گذشت مدتها از بروز حادثه برای مورد پوشش بیمه اطلاع می یابد. مثلاً در مواردی که بیمه گذار به علت فاصله مکانی یا سفر در جریان بروز حادثه نیست و پس از مدتی، از وقوع حادثه (سرقت مال یا آتش سوزی...) مطلع می شود، در این باره تعدیلی بین منافع بیمه گذار و بیمه گر ایجاد شده است.

سؤال مطرح در این باره آن است که تکلیف اعلام در چه زمانی ایجاد می شود: آیا از زمان اطلاع از وقوع حادثه یا اطلاع از وقوع خسارت موضوع پوشش بیمه؟ گاه حادثه ای که در زمره خطرات مورد بیمه قرار می گیرد تحقق می یابد ولی بیمه گذار مطلع نیست که آیا این حادثه منجر به ایراد خسارت شده یا خیر؟ در مواردی به نظر می رسد حادثه منجر به ایراد خسارت نشده است ولی متعاقباً مشخص می شود که برخلاف تصور ابتدایی، حادثه خسارت بار بوده است. به عنوان مثال، گاه تصادف رانندگی به نظر هیچ گونه خسارت جانی به بار نیاورده است و لذا طرفهای حادثه بدون ادعا و اختلافی موضوع را پایان یافته فرض می کنند، ولی پس از مدتی مشخص می شود که تصادف خسارات جانی به بار آورده است؛ یا در پی آتش سوزی کوچکی در کارگاه به نظر هیچ خسارتی وارد نشده است و موضوع پایان یافته و بدون خسارت تلقی می شود ولی پس از مدتی مشخص می شود خسارت پنهانی از حادثه ناشی شده است. در این موارد که بین زمان اطلاع از وقوع حادثه و ایراد خسارت فاصله زمانی وجود دارد، شروع فرصت ۵ روز از چه زمانی لحاظ می شود؟

به نظر می رسد درباره زمان شروع فرصت باید تفکیکی صورت گیرد. منظور قانون گذار از عبارت «وقوع حادثه» در ماده ۱۵، حادثه خسارت باری است که

تعهدات بیمه گر را در پی خواهد داشت. لذا در مواردی که به نظر عرفی حادثه زیانبار نبوده و تعهدی برای بیمه گر ایجاد نمی کرده، موجبی برای اعلام وجود نخواهد داشت. در این موارد چنانچه بعداً مشخص شود که حادثه خسارت بار بوده و از موارد تحت پوشش بیمه است، تکلیف بیمه گذار به اعلام حادثه از روز اطلاع از تحقق خسارت محاسبه خواهد شد. لذا ملاک تکلیف به اعلام و فرصت اعلام به بیمه گر بابت تکلیف بر منطق عرفی و رفتار انسان معقول، تفسیر نمود و بدین نحو در حوادثی که عرفاً خسارت بار است و می توان حدس زد که منجر به خسارت شده (هرچند که هنوز علم به ورود خسارت و میزان آن نباشد) بیمه گذار باید از زمان اطلاع از وقوع حادثه موضوع را حداکثر ظرف ۵ روز به بیمه گر اعلام نماید. ولی در مواردی که حادثه معمولاً منجر به خسارت نمی شود و موجبی برای مداخله و تعهد بیمه گر به وجود نمی آید، اعلام حادثه بایست ظرف حداکثر ۵ روز از زمان اطلاع از ورود خسارت صورت گیرد، و عدم اعلام از زمان اطلاع از حادثه تخلقی برای بیمه گذار محسوب نمی شود.

به این نحو اطلاع از وقوع حادثه مذکور در ماده، به صورت اطلاع از وقوع حادثه خسارت بار تفسیر می شود و در مواردی که به نظر عرف و روال معمول، حادثه خسارت بار نبوده و ارتباطی با پوشش بیمه ندارد لزومی به اعلام حادثه نیست، مگر آنکه بعداً مشخص شود که در واقع حادثه موجب خسارت شده است. تنها در این صورت مراتب باید ظرف ۵ روز بعد از اطلاع از خسارت بار بودن حادثه به بیمه گر اعلام شود. تفسیر خلاف برداشت مذکور، از طرفی، موجب تضییع حقوق بیمه گذار می شود، چون بیمه گذاری که به تصور زیانبار نبودن و لذا عدم ارتباط موضوع با بیمه مراتب را به بیمه گر اعلام نکرده ممکن است مطابق قانون از پوشش بیمه محروم شود. در حالی که مطابق رفتار انسان معقول و متعارف عمل او صحیح بوده است. از طرف دیگر، این امر موجب رفتار نامتعارف و نامعقول بیمه گذار خواهد شد: بیمه گذار برای گریختن از تهدید محرومیت از بیمه، باید در پی هر حادثه ای که خسارت بار هم نبوده مراتب را به بیمه گر اعلام کند. از آنجا که این

حوادث بسیار به ندرت موجب خسارت می شود، و معمولاً ارتباطی با بیمه پیدا نمی کند عمل فوق به ظاهر عبث و نامعقول می نماید و بیمه گر نیز در این موارد برای حفظ حقوق خود اقدامی انجام نخواهد داد و در عمل، این امر کمکی به هدف و منظور قانون گذار در ماده ۱۵ نخواهد کرد.

طرفین عقد می توانند فرصت دیگری غیر از ۵ روز مذکور در قانون برای اعلام حادثه پیش بینی کنند. در مورد تعیین فرصت بیشتر از ۵ روز اختلافی نیست، چون تعیین مهلت برای اعلام حادثه در جهت حفظ منافع بیمه گر صورت گرفته و او همواره می تواند از این حق و نفع خود صرف نظر کند. ولی مشکل در موردی است که در قرارداد مهلت کمتر از ۵ روز پیش بینی شده باشد. از ظاهر قانون و به خصوص ماده ۳۵ قانون بیمه برمی آید که اشکالی برای این توافق وجود ندارد. ماده ۳۵ به عنوان قاعده ای کلی در توافقات خاص طرفین عقد بیمه مقرر داشته:

طرفین می توانند در قراردادهای بیمه هر شرط دیگری بنمایند لیکن موعده مذکوره در ماده ۱۶ را نمی توانند تقلیل دهند ولی ممکن است مواعد را به رضایت یکدیگر تمدید کنند. این قانون شامل قراردادهای گذشته بیمه نیز خواهد بود.

هر چند که ماده فوق تنها تقلیل موعده مذکور در ماده ۱۶ را ذکر نموده، ولی پذیرش حق تقلیل مهلت اعلام حادثه - موضوع ماده ۱۵ قانون - نیز با توجه به منطق قانون بیمه و به خصوص لزوم حمایت از حقوق بیمه گذار و تکلیف بیمه مرکزی ایران در این باره مشکل به نظر می رسد. در واقع، تقلیل این مدت که از نظر قانون زمان معقولی هم از نظر بیمه گذار برای اطلاع وقوع حادثه و هم حفظ حقوق بیمه گر بوده است، تهدیدی برای حقوق بیمه گذار محسوب می شود. قرارداد بیمه از جمله قراردادهای الحاقی محسوب شده و بیمه گر در موقعیت تحمیل شرایط قرارداد به بیمه گذار است و لذا باید از حقوق بیمه گذار حمایت شود و این رسالت بر عهده بیمه مرکزی ایران گذاشته شده است. عملاً در شرایط عمومی قراردادهای بیمه مختلف که توسط شورای عالی بیمه تهیه شده (و در اختیار نویسنده این کتاب بوده) و رعایت آن برای شرکتهای بیمه الزامی است، هیچ گاه این فرصت به کمتر از ۵ روز تقلیل نیافته است. در شرایط عمومی بیمه آتش سوزی، صاعقه و انفجار (موضوع

آیین نامه شماره ۲۱ شورای عالی بیمه مورخ ۱۳۶۶/۸/۲۷)، حوادث انفرادی اشخاص (موضوع آیین نامه شماره ۲۳ مورخ ۱۳۶۸/۸/۲۲) و هزینه های بیمارستانی و جراحی (موضوع آیین نامه شماره ۲۶ مورخ ۱۳۷۰/۱۰/۲۳) مهلت اعلام وقوع خطر موضوع پوشش بیمه، همانند مقرر قانون، ۵ روز تعیین شده است.

علاوه بر این در متن قانون نیز، در مورد مواعد تعیین شده تنها از تمدید مهلت (یعنی افزایش آن) سخن به میان آمده است. لذا با توجه به دلایل مذکور، امکان درج شرط تقلیل مهلت اعلام حادثه به کمتر از ۵ روز در قرارداد بیمه منتفی به نظر می رسد.^۱ در مورد نحوه محاسبه مهلت ۵ روزه، تصریح خاصی در قانون بیمه صورت نگرفته و در این باره باید مطابق قواعد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی در تعیین و حساب مواعد عمل نمود. بر اساس مواد ۴۴۴ و ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب:

ماده ۴۴۴. چنانچه روز آخر موعده، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعده، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند. ماده ۴۴۵. مواعیدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.

به این نحو مهلت مذکور در قانون را باید بدون لحاظ روز وقوع حادثه محاسبه کرد. مهلت از نیمه شب روز پس از اطلاع از وقوع حادثه شروع می شود. علاوه بر این در صورت مصادف شدن روز آخر مهلت اعلام با ایام تعطیلی، روز پس از تعطیلی روز آخر محسوب خواهد شد.

ضمانت اجرای عدم اعلام صحیح

ماده ۱۵ قانون بیمه ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع را چنین تعیین نموده است: بیمه گذار باید... اولین زمان امکان و منتهی در ظرف پنج روز از تاریخ اطلاع خود

۱. در حقوق فرانسه نیز ملاحظات راجع به حمایت از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از شروط سوء استفاده گرانه موجب منع شرط تقلیل مهلت بیمه گذار به اعلام حادثه شده است.

از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع سازد و الا بیمه گر مسئول نخواهد بود مگر آنکه ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به بیمه گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است.

به این نحو ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع حادثه موجب منتفی شدن تعهد بیمه گر به پرداخت و جبران خسارت خواهد بود. این ضمانت اجرا بسیار سنگین و غیر منصفانه به نظر می رسد و ملاحظات متعددی تفسیر دیگری از ماده قانونی را ایجاب می نماید. همچنان که در مورد ماده ۱۴ قانون نیز ملاحظه شد، نمی توان در همه جا به ظاهر قانون بیمه اعتماد کرد و در مواقعی منطق و طبیعت بیمه ما را به تفسیری متفاوت از ظاهر قانون رهنمون می شود. یکی دیگر از این موارد حکم حاضر در مورد عدم اعلام به موقع وقوع حادثه است.

همچنان که آمد، تعیین مهلت برای اعلام وقوع حادثه به این منظور است که بیمه گر در اسرع وقت ممکن در جریان وقوع حادثه ای که تعهدات او را در پی خواهد داشت، قرار گیرد و قبل از محو آثار و نشانه های حادثه بتواند از کم و کیف آن آگاهی یابد و به بررسی خسارت پردازد. لذا چنانچه عدم انجام این تعهد توسط بیمه گذار موجب خسارتی برای بیمه گر شود، وی باید از عهده جبران این خسارت بر آید. منطقی ترین راه جبران خسارت نیز کسر خسارات وارده از مبلغ قابل پرداخت توسط بیمه گر خواهد بود و نه، آن چنان که در ماده ۱۵ آمده، نفی کلی تعهدات بیمه گر. لذا باید ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع وقوع حادثه را به مسئولیت بیمه گذار به میزان خسارات وارده به بیمه گر خلاصه نمود. نتیجه منطقی این تفسیر آن است که چنانچه از عدم اعلام به موقع وقوع حادثه به بیمه گر خسارتی به وی وارد نشده و منافع بیمه گر به وسیله دیگری حفظ شده باشد، تعهدات بیمه گر به نحو تمام و کمال در مقابل بیمه گذار باقی خواهد بود. مصداق بارز این امر در مورد حوادث رانندگی منجر به خسارات بدنی است. در این موارد بلافاصله پس از وقوع حادثه، پلیس و مقامات قضایی وارد عمل شده و به بررسی موضوع می پردازند و کلیه مسائل مربوط به نحوه و علت بروز حادثه و مقصرین و... را تبیین می کنند. همچنین در تمامی مواردی که جنبه کیفری داشته و یا به هر علتی تمامی اطلاعاتی را که بیمه گر

در صورت اطلاع به موقع می توانست کسب کند از طریق قابل اطمینانی فراهم شده، موردی برای نفی یا تقلیل تعهدات بیمه گر وجود ندارد.

لذا تفسیر اخیر از مفاد ماده ۱۵ منطقی تر و عادلانه تر از تفسیر متکی بر ظاهر قانون است. نظر شورای عالی بیمه نیز متمایل به این تفسیر می باشد. در واقع در برخی مصوبات مربوط به تعیین شرایط عمومی عقد بیمه، ضمانت اجرای عدم اعلام به موقع وقوع حادثه، تقلیل تعهدات بیمه گر به میزان خسارات ناشی از عدم اعلام به موقع بوده است. به عنوان نمونه می توان به تبصره ماده ۲۰ شرایط عمومی بیمه نامه حوادث اشخاص (انفرادی) مصوب ۱۳۶۸/۸/۲۲ (که در بالا نقل شد)^۱ استناد نمود.

البته در مواردی که بین بیمه گر و بیمه گذار در مورد نفی یا تقلیل تعهدات بیمه گر به علت عدم اعلام صحیح و به موقع وقوع حادثه اختلافی ایجاد شود و بیمه گذار مدعی عدم توجه بیمه گر به خسارت شود، با توجه به مفاد ماده ۱۵ قانون و شرایط عمومی بیمه نامه ها که اصل را بر وارد شدن خسارت از ناحیه تخلف بیمه گذار نهاده اند، خود بیمه گذار باید عدم ورود خسارت به بیمه گر را اثبات کند.

ضمانت اجرای تقلیل یا نفی تعهدات بیمه گر به ترتیبی که از ماده ۱۵ قانون برداشت شد، نه تنها در مورد تخلف از اعلام وقوع حادثه، بلکه در مورد دیگر تعهداتی که در پی وقوع حادثه برای بیمه گذار تعیین شده قابل اجراست. همان طور که قبلاً ذکر شد، ممکن است در قرارداد بیمه در مورد وقوع حادثه، علاوه بر اعلام وقوع حادثه، وظایف دیگری مانند ارائه فهرست اموال خسارت دیده، مشخصات احتمالی مسئول خسارت، معرفی به پزشک معتمد، مراجعه و طرح دعوی نزد پلیس و مراجع قضایی و... برای بیمه گذار تعیین شده باشد. در این موارد عدم انجام وظایف محوله توسط بیمه گذار ممکن است موجب خسارتی به بیمه گر شود که منطقیاً می تواند موجب نفی یا تقلیل مبلغ قابل پرداخت به وی شود. این امر در شرایط عمومی برخی بیمه نامه ها نیز درج شده است. به عنوان نمونه در ماده ۲۳ شرایط عمومی

۱. تبصره. در صورتی که بیمه گذار، بیمه شده و یا ذی نفع تکالیف مقرر در این ماده را انجام ندهند، بیمه گر می تواند ضرر و زیان وارده به لحاظ عدم اجرای تکلیف مزبور را از تعهدات قابل پرداخت خود کسر نماید.

بیمه‌نامه آتش سوزی، صاعقه، انفجار علاوه بر اعلام وقوع حادثه پیش‌بینی شده:

در صورت وقوع حادثه بیمه‌گذار موظف است: ...

۲. حداکثر ظرف (۱۰ روز) از زمان اطلاع از وقوع حادثه کیفیت حادثه، فهرست اشیای نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه‌گر ارسال دارد....

۵. ضمن همه گونه همکاری که بیمه‌گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه، فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال از بین رفته و آسیب‌دیده و... در صورت درخواست بیمه‌گر، بهای آنها را بلافاصله قبل از تاریخ حادثه در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.

و در ماده ۲۷ در مورد ضمانت اجرای وظایف فوق مقرر شده:

در موارد زیر بیمه‌گر می‌تواند پرداخت خسارت را رد نماید یا اینکه آن را به نسبت درجه تقصیر ذوی الحقوق اعم از بیمه‌گذار یا قائم‌مقام وی کاهش دهد....

۲. هرگاه بیمه‌گذار به وظایف مندرج در ماده ۲۳ عمل ننموده باشد و در نتیجه میزان خسارت افزایش یافته و یا به حقوق بیمه‌گر خدشه وارد آید.

در مواردی که عدم اعلام به موقع بروز حادثه یا تخلف در انجام دیگر وظایف مذکور، موجب خسارت بیمه‌گر شده و او قصد تقلیل یا عدم پرداخت تعهدات ناشی از عقد بیمه را دارد، بیمه‌گذار می‌تواند، بنا بر تصریح ماده ۱۵ قانون، با اثبات آنکه به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است و اطلاع به بیمه‌گر در مدت مقرر برای او مقدور نبوده است، از این امر جلوگیری نماید. منظور از مواردی که خارج از اختیار بیمه‌گذار بوده همان موارد فورس‌ماژور است.^۱

۱. در خصوص مباحث راجع به موارد فورس‌ماژور مراجعه شود به: سید حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامی، ص ۲۴۱-۲۴۷؛ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، اجرای عقد و عهدشکنی - ممنوعیت قراردادی، شرکت انتشار، ۱۳۷۶، ش ۷۸۳، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال مدنی: قرارداد - ایقاع، ش ۲۸۸ به بعد، ص ۲۹۳ به بعد؛ محمدجعفر جعفری لنگرودی، دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات، ج اول، ش ۳۱۵ به بعد، ص ۲۴۷ به بعد؛ سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج دوم، تعهدات و قراردادها، ص ۲۳۷ به بعد؛ سید حسین صفایی، «قوه قاهره یا فورس‌ماژور»، مجله حقوقی، شماره ۳، پاییز ۱۳۶۴، ص ۱۰۹-۱۵۳.

در حقوق فرانسه، علاوه بر موارد فورس‌ماژور، هرگاه بیمه‌گر بدون توجه به تأخیر بیمه‌گذار در تأخیر در اعلام حادثه یا تخلف از دیگر وظایفی که در پی بروز حادثه بر عهده اوست، تعهدات قراردادی راجع به پرداخت را ایفا کند، دیگر حق استناد به استثنا و نفی یا تقلیل پرداخت را نخواهد داشت. در واقع این رفتار بیمه‌گر در خودداری از اعمال حق تقلیل یا نفی پرداخت در حکم انصراف ضمنی از اعمال این حقوق شناخته شده و با سقوط حق، دیگر موردی برای اعمال آن وجود نخواهد داشت.^۱ ولی در قانون ایران در این باره حکم و تصریحی وجود ندارد و لذا وجود چنین حکمی محل تردید است. چنانچه در نظام حقوقی ایران نیز به لحاظ حمایت از حقوق بیمه‌گذار و نیز مسئولیت‌پذیری هر چه بیشتر بیمه‌گر، نظر به قبول چنین حکمی باشد، می‌توان از حکم مشابهی که در زمینه تشدید خطر در انتهای ماده ۱۶ قانون بیمه آمده استفاده نمود و رفتار مشابه بیمه‌گر را در حکم اسقاط ضمنی حق تقلیل یا نفی پرداخت خسارت در نظر گرفت.^۲

در مواردی که بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در مورد نفی یا تقلیل تعهدات بیمه‌گر به علت عدم اعلام صحیح و به موقع وقوع حادثه اختلافی ایجاد شود و بیمه‌گذار مدعی عدم توجه خسارت به بیمه‌گر شود، با توجه به مفاد ماده ۱۵ قانون و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها که اصل را بر ورود خسارت از ناحیه تخلف بیمه‌گذار نهاده‌اند، خود بیمه‌گذار باید ثابت کند که بیمه‌گر از عدم اجرای تعهدات فوق خسارت ندیده است. نکته دیگر در مورد تقلیل یا نفی تعهد بیمه‌گر، به لحاظ خطای بیمه‌گذار در انجام تکالیف در پی وقوع حادثه، مربوط به قابلیت یا عدم قابلیت استناد این امر علیه ثالث است. گاه علاوه بر بیمه‌گذار افراد دیگری می‌توانند از وجود بیمه و پوشش آن

1. Art. L. 113-17 al. 1 Code des Assurances; Y. Lambert-Faivre, *Droit des assurances*, n° 495, p. 333.

۲. ماده ۱۶ قانون بیمه در مورد تشدید خطر مقرر می‌دارد: «در صورتی که بیمه‌گر پس از اطلاع تشدید خطر به نحوی از انحاء رضایت به بقای عقد قرارداد داده باشد مثل آنکه اقساطی از وجه بیمه را پس از اطلاع از مراتب از بیمه‌گذار قبول کرده یا خسارت را بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد دیگر نمی‌تواند به مراتب مذکور استناد کند. وصول اقساط حق بیمه بعد از اطلاع از تشدید خطر یا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و مانند آن دلیل بر رضایت بیمه‌گر به بقای قرارداد می‌باشد.»

منتفع شوند. نمونه بارز این امر درباره بیمه‌های اجباری مسئولیت و بالاخص بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث موضوع قانون مصوب ۱۳۴۷ است. در این قانون - و قوانین مشابه بیمه اجباری^۱ - علاوه بر منافع دارنده وسیله نقلیه مسئول حادثه، که با خرید بیمه مسئولیت خود را تحت پوشش قرار می‌دهد، منافع اشخاص ثالث قربانی حوادث رانندگی نیز مد نظر قانون گذار بوده است تا با وجود پوشش بیمه، از او به نحو مطلوب و مطمئن جبران خسارت مالی و بدنی شود و با راننده یا دارنده مفلس روبه‌رو نشود. به این نحو قانون گذار با اجباری نمودن بیمه مسئولیت توجه خاصی به حفظ حقوق اشخاص ثالث قربانی حوادث داشته است. لذا روابط بیمه، به بیمه گر و بیمه گذار منحصر نمی‌شود و حقوق و منافع ثالث نیز در این رابطه همواره باید مد نظر قرار گیرد. بر همین اساس قانون، بیمه گر را در مقابل ثالث مکلف به جبران خسارت معرفی نموده است. مطابق ماده ۶ قانون مذکور:

بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهد بود.^۲

سؤال مطرح در این باره آنکه: آیا تخلف بیمه گذار در اعلام به موقع وقوع حادثه (که علی‌الاصول می‌تواند موجب نفی یا تقلیل تعهدات بیمه گر به جبران خسارت شود) علاوه بر بیمه گذار علیه شخص ثالث نیز قابل استناد است؟ این امر سبب خواهد شد که خطای بیمه گذار موجب نفی یا تقلیل پوشش بیمه‌ای که برای ثالث شناخته شده گردد. درواقع فرق اساسی بین نفی پوشش بیمه به علت بطلان یا تعلیق

۱. مانند بیمه کارفرما در مورد خسارات ناشی از فعل کارکنان و کارگران به اشخاص ثالث موضوع ماده ۱۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ که مقرر می‌دارد: «کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلف‌اند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.» که علاوه بر منافع کارفرما، کارگران و کارمندان او که تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار می‌گیرند، منافع شخص ثالث برای جبران کامل و مطلوب خسارت مد نظر قرار گیرد.
۲. در مورد احکام و مسائل بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در بخشهای بعد به تفصیل سخن خواهیم گفت.

عقد بیمه و خطای بیمه گذار در پی بروز حادثه وجود دارد. در مورد بطلان و تعلیق عقد بیمه یا خروج حادثه و خسارت از موارد پوشش بیمه، اصولاً تعهدی برای بیمه گر به وجود نمی‌آید تا بعداً به عللی منتفی گردد. لذا در این موارد منطقی است که ثالث منتفع از بیمه، همچون بیمه گذار، حق ادعایی نسبت به بیمه گر نخواهد داشت. ولی در منتفی شدن تعهد بیمه گر به علت عدم اعلام به موقع حادثه یا عدم انجام تعهدی دیگر توسط بیمه گذار، موضوع کاملاً متفاوت است. در اینجا در پی وقوع حادثه تعهدات بیمه گر به جبران خسارت عینیت می‌یابد و سپس، در پی تخلف بیمه گذار، تعهد بیمه گر تقلیل یافته یا کلاً منتفی می‌شود. چنانچه برای شخص ثالث حق مستقلی در مقابل بیمه گر به رسمیت شناخته شود، علی‌الاصول تخلف بیمه گذار در مقابل بیمه گر نمی‌تواند خللی به حقوق ثالث وارد کند و موجب تقلیل یا منتفی شدن حق او در جبران خسارت شود. همان‌طور که در بحث احکام بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی خواهد آمد، بیمه اجباری وسایل نقلیه از مصادیق بارز ایجاد حق مستقیم برای ثالث در مقابل بیمه گر است و لذا در این مورد باید پذیرفت که تخلف بیمه گذار در اعلام وقوع حادثه خدشه‌ای به حقوق ثالث قربانی حادثه وارد نکرده و این تخلف علیه ثالث قابل استناد نیست. نهایتاً بیمه گر می‌تواند پس از جبران خسارات ثالث به میزانی که تخلف بیمه گذار موجب خسارت او شده به بیمه گذار مراجعه و پرداخت خسارت را از او تقاضا نماید. به نظر می‌رسد حکم فوق در مورد کلیه بیمه‌هایی که حق مستقیمی برای اشخاص ثالث ایجاد می‌نمایند قابل تسری است.

ب) وظایف بیمه گر در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه

وظیفه عمده بیمه گر پرداخت تضمینی است که مطابق عقد بیمه بر عهده گرفته است. علاوه بر پرداخت، ممکن است در عقد بیمه تعهدات دیگری از نوع تعهد به فعل خاص برای بیمه گر لحاظ شده باشد: در اختیار قراردادن وسیله نقلیه برای مدتی که به واسطه حادثه وسیله نقلیه بیمه گذار معطل است، دفاع از بیمه گذار در دعوی مسئولیتی که علیه او طرح شده است... به هر حال بیمه گر در پی تحقق خطر موضوع بیمه مکلف است از عهده تضمینات و تعهدات تعیین شده برآید.